BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐOÀN THỊ DIỄM TRINH

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT CÓ GIẤY TỜ KHÁC VỀ ĐẤT

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ: 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐOÀN THỊ DIỄM TRINH
MÃ SỐ HỌC VIÊN: M3422059

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT CÓ GIẤY TỜ KHÁC VỀ ĐẤT

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ: 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
PGS. TS. GVCC. PHAN TRUNG HIỀN
TS. CHÂU HOÀNG THÂN

NĂM 2024

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG

Luận văn này, với đề tựa là "Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất", do học viên Đoàn Thị Diễm Trinh thực hiện theo sự hướng dẫn của PGS.TS. Phan Trung Hiền và TS. Châu Hoàng Thân. Luận văn đã báo cáo và được Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày: 23/8/2024. Luận văn đã được chỉnh sửa theo góp ý và được Hội đồng chấm luận văn xem lại.

Thư ký	**Ủy viên**
TS. NGUYỄN THANH THƯ	**TS. NGUYỄN THỊ MỸ LINH**
Phản biện 2	**Phản biện 1**
TS. NGUYỄN LAN HƯƠNG	**PGS.TS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆN**
Người hướng dẫn 1	**Người hướng dẫn 2**
PGS.TS. PHAN TRUNG HIỀN	**TS. CHÂU HOÀNG THÂN**

Chủ tịch Hội đồng

TS. CAO NHẬT LINH

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Khoa Luật, Khoa Sau đại học của Trường Đại học Cần Thơ, Quý Thầy Cô thuộc đơn vị Khoa Luật và các đơn vị khác tham gia giảng dạy, truyền đạt cho tôi những kiến thức hữu ích liên quan đến ngành Luật Kinh tế, đó chính là cơ sở quan trọng để tôi hoàn thành luận văn.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến PGS. TS. GVCC. Phan Trung Hiền và TS. Châu Hoàng Thân, Thầy đã tận tình hướng dẫn, định hướng, truyền đạt những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu làm nền tảng cho tôi tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học để hoàn thành luận văn này.

Bên cạnh đó, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, các anh chị và bạn bè đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn một cách hoàn chỉnh.

Trong quá trình nghiên cứu luận văn do còn hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và thời gian nên không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì thế, tác giả rất mong sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu từ Quý Thầy, Cô và người đọc.

Kính chúc quý Thầy, Cô thật nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống./.

Xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 01 tháng 08 năm 2024

Tác giả thực hiện

Đoàn Thị Diễm Trinh

TÓM TẮT

Giới thiệu: Việc Nhà nước thu hồi đất sẽ gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất là nhóm đối tượng đặc biệt do nhóm đối tượng này đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì vậy cần phải nghiên cứu đưa ra giải pháp hoàn thiện quy định bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người nhân.

Mục tiêu: Phân tích các vấn đề lý luận, quy định pháp luật, đánh giá quy định hiện hành về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất, đánh giá quá trình áp dụng các quy định pháp luật trong thực tiễn từ đó rút ra những khó khăn, vướng mắc và đưa ra những phương hướng, kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật

Phương pháp: Tác giả sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật và phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật để phân tích, làm rõ các khái niệm liên quan đến bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất.

Kết luận: Thông qua nghiên cứu có thể chỉ ra rằng quy định pháp luật về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất đã dần được hoàn thiện tuy nhiên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn vướng mắc trong việc xác định nguyên tắc, điều kiện, hình thức, loại đất, diện tích và chủ thể nhận bồi thường. Với những đề xuất sửa đổi pháp luật, những vấn đề khó khăn, vướng mắc nêu trên sẽ được giải quyết, hướng đến việc hoàn thiện pháp luật, bảo đảm được quyền lợi của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, góp phần sử dụng hiệu quả đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Từ khóa: *thu hồi đất, bồi thường về đất, giấy tờ khác về đất*

ABSTRACT

Introduction: The government's land expropriation affects the legal rights and interests of individuals. In particular, households and individuals using land with alternative land documentation represent a unique group. This group meets the criteria for land use rights certification but has not yet been issued such certification. Therefore, it is necessary to research and propose solutions to improve regulations on land compensation during state expropriation of land used by households and individuals with alternative land documentation to ensure the protection of their legal rights and interests.

Objective: This study aims to analyze theoretical issues and legal regulations, evaluate current compensation regulations for land expropriated by the government from households and individuals using land with alternative documentation, and assess the practical application of these regulations. The goal is to identify difficulties and obstacles and propose recommendations for improving legal regulations.

Methodology: The author employs historical, analytical, and synthetic methods to clarify concepts related to land compensation during state expropriation from households and individuals using land with alternative documentation.

Conclusion: The research indicates that while legal regulations on land compensation for households and individuals using land with alternative documentation have been gradually improved, significant challenges remain. These include issues related to principles, conditions, forms, land types, area, and compensation recipients. Proposed legal amendments aim to address these challenges, enhance the legal framework, ensure the rights of affected households and individuals, and contribute to effective land use and socio-economic development.

Keywords: *land expropriation, land compensation, alternative land documentation*

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên **Đoàn Thị Diễm Trinh** – Mã số học viên: **M3422059**, là học viên ngành Luật Kinh tế khóa 29, trường Đại học Cần Thơ. Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân tôi được sự hướng dẫn của PGS. TS. GVCC. Phan Trung Hiền và TS. Châu Hoàng Thân mà không phải do người khác làm thay.

Đồng thời, tôi cam đoan rằng các thông tin được sử dụng tham khảo trong luận văn được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, đã được kiểm chứng, được công bố rộng rãi và được tôi trích dẫn nguồn gốc rõ ràng ở phần Danh mục Tài liệu tham khảo. Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này là do chính tôi thực hiện một cách nghiêm túc, trung thực và không trùng lập với các đề tài khác đã được công bố trước đây.

Tác giả đồng ý về việc Nhà trường có quyền công bố và phổ biến để phục vụ nhu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.

Tôi xin lấy danh dự và uy tín của bản thân để đảm bảo cho lời cam đoan này./.

Cần Thơ, ngày 01 tháng 08 năm 2024

Người hướng dẫn	**Tác giả thực hiện**
GVCC. Phan Trung Hiền	**Đoàn Thị Diễm Trinh**
TS. Châu Hoàng Thân	

MỤC LỤC

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG i
LỜI CẢM ƠN ii
TÓM TẮT iii
ABSTRACT iv
LỜI CAM ĐOAN v
MỤC LỤC vi
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 3
3. Câu hỏi nghiên cứu 3
4. Tình hình nghiên cứu 3
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 9
5.1 Đối tượng nghiên cứu 9
5.2 Phạm vi nghiên cứu 9
6. Phương pháp nghiên cứu 10
7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài 11
7.1 Ý nghĩa khoa học 11
7.2 Giá trị ứng dụng của đề tài 12
8. Bố cục đề tài 12
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT CÓ GIẤY TỜ KHÁC VỀ ĐẤT 13
1.1 Lý luận về việc xác định giấy tờ khác về đất 13
1.1.1 Khái niệm giấy tờ khác về đất 13
1.1.2 Phân loại các loại giấy tờ khác về đất của hộ gia đình, cá nhân 15
1.1.3 Quá trình ra đời các loại giấy tờ khác về đất của hộ gia đình, cá nhân 18
1.2 Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 26
1.2.1 Khái niệm hộ gia đình, cá nhân 26
1.2.2 Nguyên tắc xác định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 27
1.2.3 Mục đích xác định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 28
1.2.4 Cơ sở xác định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất .. 29

1.3 Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 32
1.3.1 Khái niệm bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 32
1.3.2 Đặc điểm của bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 33
1.3.3 Bản chất của bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 33
1.3.4 Tiêu chí bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 34
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 36
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN ĐỐI VỚI VIỆC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT CÓ GIẤY TỜ KHÁC VỀ ĐẤT 38
2.1 Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 38
2.1.1 Thực trạng quy định pháp luật về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 38
2.1.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 42
2.2 Điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 45
2.2.1 Thực trạng quy định pháp luật về điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 45
2.2.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất .. 51
2.3 Hình thức bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 54
2.3.1 Thực trạng quy định pháp luật về hình thức bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 54
2.3.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về hình thức bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 57
2.4 Xác định loại đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 59
2.4.1 Thực trạng quy định pháp luật về xác định loại đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất .. 59

2.4.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về xác định loại đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 63
2.5 Xác định diện tích được bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 65
2.5.1 Thực trạng quy định pháp luật về xác định diện tích được bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 65
2.5.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về xác định diện tích được bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 67
2.6 Chủ thể nhận bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất..... 68
2.6.1 Thực trạng quy định pháp luật về chủ thể nhận bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 68
2.6.1 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về chủ thể nhận bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất 72
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 74
KẾT LUẬN CHUNG 76
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .....
DANH MỤC VĂN BẢN .....

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Giá trị kinh tế của quyền sử dụng đất ngày càng được nâng cao và phát huy vai trò là một trong những nguồn nội lực quan trọng để phát triển kinh tế quốc gia, thu hút đầu tư trong và ngoài nước[1]. Chính vì vậy, việc quản lý, sử dụng đất đai là một vấn đề vô cùng quan trọng, quyết định đến sự phát triển đất nước. Ở Việt Nam, đất đai được xác định thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý[2] nên Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc thống nhất quản lý đất đai, định hướng phát triển, nâng cao giá trị đất đai và pháp luật là công cụ để Nhà nước thực hiện vai trò quản lý của mình.

Với lịch sử phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử đặc biệt, trải qua từng thời kỳ với các chế định khác nhau về đất đai nên việc phân bố, quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chưa đồng bộ, chưa thống nhất dẫn đến việc chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế, xã hội.

Chính nhu cầu hệ thống lại việc quản lý, sử dụng đất đai, đặc biệt khi cần điều chỉnh việc quản lý, sử dụng đất đai nhằm đảm bảo mục đích quốc phòng, an ninh hay để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì việc Nhà nước thu hồi đất là một vấn đề tất yếu cần thực hiện. Tuy nhiên, với tầm quan trọng của đất đai trong đời sống sản xuất của hộ gia đình, cá nhân thì việc Nhà nước thu hồi đất sẽ gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. Việc thu hồi đất để phục vụ cho mục đích quốc phong, an ninh hay để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là hướng đến mục tiêu chung, lợi ích chung của xã hội nhưng điều này sẽ dẫn đến việc xung đột lợi ích đối với một nhóm đối tượng khác trong xã hội, đó là nhóm đối tượng có đất bị thu hồi.

Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về vấn đề đảm bảo hài hòa giữa lợi ích chung và lợi ích riêng giữa các đối tượng trong xã hội, đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội nhưng cũng phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm đối tượng đang sử dụng đất hợp pháp.

Trong quá trình Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, hộ gia đình, cá nhân là nhóm đối tượng bị tác động và chịu ảnh hưởng tương đối nhiều hơn so với những đối tượng khác, đặc biệt là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo số liệu thống kê năm 2020, tổng diện tích đất đã giao cho các đối tượng sử dụng là 26.842.798 ha, chiếm 81,04% tổng diện tích tự nhiên, trong đó: Hộ gia đình và

---

[1] Phan Trung Hiền. (2017). *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất ở Việt Nam*. Cần Thơ: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

[2] Điều 53 Hiến pháp năm 2013.

cá nhân đang sử dụng 15.875.758 ha, chiếm 47,93% tổng diện tích tự nhiên, bằng 59,14% diện tích đất của các đối tượng sử dụng[3].

Cũng theo số liệu thống kê năm 2020, việc đăng ký đất đai lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là 77% diện tích tự nhiên. Như vậy, còn 23% diện tích đất, tương đương với khoảng 6.173.843 ha diện tích đất vẫn chưa đăng ký và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với tỷ lệ 23% tương đương với diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khoảng 6.173.843 ha thì đây là một con số lớn, các chính sách pháp luật liên quan đến đối tượng này sẽ trực tiếp gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Chính vì vậy việc thực hiện các chính sách, quy định về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với nhóm đối tượng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần được xem xét kỹ lượng, để đảm bảo đời sống cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là nhóm đối tượng đặc biệt, trên thực tế nhóm đối tượng này có giấy tờ khác về đất và đã đáp ứng đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhóm đối tượng này thường tập trung ở vùng nông thôn, chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên việc tiếp cận với chính sách của Nhà nước và quy định pháp luật cũng còn nhiều hạn chế, bên cạnh đó, nguồn gốc sử dụng đất thường xuất phát từ việc khai hoang, được cấp theo các chính sách phân chia ruộng đất qua các thời kỳ hoặc có nguồn gốc được truyền lại từ nhiều thế hệ trong gia đình nhu cầu giao dịch, chuyển nhượng thấp nên thường không thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định. Xuất phát từ quá trình sử dụng đất ổn định, lâu dài nên đối với nhóm đối tượng này đất đai không chỉ có giá trị kinh tế mà còn là giá trị tinh thần, đồng thời cũng gắn liền với cuộc sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra thu nhập của hộ gia đình, cá nhân. Việc thu hồi đất, không chỉ là việc thay đổi địa điểm, nơi sinh sống, làm việc của hộ gia đình cá nhân mà nó còn ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống của hộ gia đình, cá nhân.

Vì vậy, khi thực hiện việc bồi thường về đất cho nhóm đối tượng này cần phải xác định được chủ sử dụng hợp pháp dựa trên giấy tờ về đất, quá trình sử dụng đất, thực tế sử dụng đất, diện tích đất sử dụng, mục đích sử dụng đất, nghĩa vụ của người sử dụng đất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm đối tượng này, đồng thời cũng đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, công bằng, khách quan đối với những nhóm đối tượng khác và khả năng thực hiện trên thực tế.

[3] Báo cáo số 85/BC-BTNMT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi luật đất đai (Phục vụ công tác thẩm định của Bộ Tư Pháp);

Xuất phát từ những yếu tố nêu trên, quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng đối với việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất vẫn còn bất cập trong quy định và khó khăn trong thực tiễn áp dụng, chưa đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, công bằng, khách quan trong quá trình bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, đây là vấn đề trọng tâm cần giải quyết kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai trong thời gian tới cho hoàn thiện và cũng chính là lí do tác giả chọn đề tài **"*Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất*"** làm đề tài luận văn thạc sĩ.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của tác giả đối với đề tài **"Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất"** là phân tích các vấn đề lý luận, quy định pháp luật, đánh giá quy định pháp luật hiện hành về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất, đánh giá quá trình áp dụng các quy định pháp luật trong thực tiễn từ đó rút ra những khó khăn, vướng mắc và đưa ra những phương hướng, kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Để nghiên cứu chi tiết, rõ ràng, đề tài ***"Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất"*** cần phải giải đáp những vấn đề sau:

Một là, lý luận về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất là gì?

Hai là, thực trạng quy định pháp luật về bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất có bất cập hay không và phương hướng giải quyết là gì?

4. Tình hình nghiên cứu

Đề tài ***"Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất"*** là đề tài mới, có ít công trình nghiên cứu chuyên sâu được công bố. Tác giả chưa tìm thấy các công trình khoa học, các bài viết nghiên cứu một cách bao quát và trực tiếp đến nội dung cần nghiên cứu.

Nhận thức được vai trò quan trọng của đề tài và nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, tác giải có thể kể đến các công trình nghiên cứu liên quan đến bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nói chung, trong đó có liên quan đến bồi thường về đất đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất nói riêng qua các công trình khoa học, bài báo khoa học và các bài viết như sau:

- Giáo trình, sách chuyên khảo mang tính chuyên môn cao có liên quan đến nội dung đề tài như:

Phan Trung Hiền. (2017). *Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng.* Hà Nội: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, tại chương VII phân tích quy dịnh pháp luật liên quan đến việc bồi thường đối với đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Nội dung quyển sách đã giải quyết những vấn đề chung về bồi thường về đất, điều kiện được bồi thường, không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Phan Trung Hiền. (2017). *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất ở Việt Nam*. Thành phố Cần Thơ: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. Trong quyển sách này, tác giải nêu lên các vấn đề về hình thức sở hữu đất đai trong lịch sử lập hiến Việt Nam, đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp việc xuất hiện những loại giấy tờ khác về đất và là căn cứ để xác định tính hợp pháp của các loại giấy tờ này. Đồng thời, quyền sách này làm rõ vấn đề về xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất đây là cơ sở để xác định những nguyên tắc khi thực hiện việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nói chung và khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất nói riêng.

Phan Trung Hiền. (2021). *Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật. Tại phần thứ tư, bồi thường về đất và chi phí đầu tư còn lại vào đất đã giải quyết những vấn đề cơ bản về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó có nêu về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân. Một trong những điều kiện để được bồi thường về đất là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất phù hợp với quy định của pháp luật và các trường hợp cụ thể.

- Công trình nghiên cứu dưới hình thức luận án tiến sĩ đã nhìn nhận, đánh giá về vấn đề mà tác giả đang tập trung nghiên cứu. Cụ thể như sau:

Phạm Thu Thủy. (2014). *Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam*. Luận án tiến sĩ luật học, người hướng dẫn PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, PGS. TS. Phạm Hữu Nghị, trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội. Trong luận án này, tác giả hệ thống hoá và góp phần phát triển, bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt, Luận án phân tích, làm rõ cơ chế điều chỉnh của pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; phân tích làm rõ khái niệm, đặc điểm và bản chất của việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Phân tích và chỉ ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thông qua việc phân tích, tìm hiểu pháp luật và thực tiễn pháp lý của Trung Quốc, Hàn Quốc và Sinhgapore về vấn đề bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất.

Nguyễn Vinh Diện. (2019). *Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.* Luận án tiến sĩ luật học, người hướng dẫn PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, TS. Trần Quang Huy, trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội. Trong luận án này, tác giả nghiên cứu các quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng có nội hàm bao gồm các nội dung bồi thường về đất, bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất; hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, tác giả đi sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất mà không đề cập đến vấn đề bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất; vấn đề hỗ trợ, tái định cư v.v.

- Công trình nghiên cứu dưới hình thức luận văn thạc sĩ đã nhìn nhận, đánh giá về vấn đề mà tác giả đang tập trung nghiên cứu. Cụ thể như sau:

Trương Thị Ánh Loan. (2019). *Đảm bảo nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.* Luận văn thạc sĩ luật học, người hướng dẫn Ts. Nguyễn Lan Hương, trường Đại học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. Trong luận văn này, tác giải nghiên cứu các quy định liên quan về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, nguyên tắc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng đất và bồi thường bằng tiền. Đây là những nguyên tác chung về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Huỳnh Thanh Tâm. (2021). *Bồi thường về đất bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng*. Luận văn thạc sĩ luật học, người hướng dẫn PGs. Ts. Phan Trung Hiền, trường Đại học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. Trong luận văn này, tác giả làm rõ cơ sở lý luận của việc bồi thường về đất bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng và nêu lên thực trạng về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nói chung.

Lữ Thị Xuân Nữ Hoàn Khải. (2023). *Pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam.* Luận văn thạc sĩ luật học, người hướng dẫn TS. Bùi Kim Hiếu, trường Đại học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong luận văn này, tác giải đã nghiên cứu, tìm hiểu các quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và đi sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

- Công trình khoa học, bài báo khoa học và các bài viết như sau:

Phan Trung Hiền. (Tháng 6/2013). Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Nhìn từ phía người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn Cần Thơ. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 (243)*. Trong bài báo này, trên cơ sở kết quả sơ bộ điều tra, khảo sát ý kiến của 376 hộ dân có đất bị thu hồi trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong tháng 12/2012 đến tháng 01/2013, tác giải nêu những đề xuất cụ thể nhằm sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật

hiện hành, đặc biệt là các kiến nghị nhằm hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003.

Nguyễn Quang Tuyến. (Tháng 3/2013). Kinh nghiệm của một số nước về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, *Thông tin khoa học lập pháp số 01 (08)*. Trong bài báo này, giới thiệu một số kinh nghiệm của Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Phan Trung Hiền. (Tháng 10/2023). Về nội hàm của một số khái niệm trong pháp luật đất đai. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20 (252)*. Trong bài báo này, tác giải đã phân tích và thảo luận về các khái niệm pháp lý cùng những vướng mắc hiện tại làm cơ sở kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm chuẩn hóa các khái niệm pháp lý trong các văn bản pháp luật, trong thực tiễn thi hành áp dụng pháp luật và trong nghiên cứu khoa học pháp lý ở nước ta.

Phan Trung Hiền. (Tháng 10/2016). Điều tiết và cân bằng lợi ích giữa nhà nước, chủ đầu tư và người dân khi nhà nước thu hồi đất. *Nghiên cứu lập pháp số 20 (324)*. Trong bài báo này, tác giải đã phân tích và nghiên cứu cơ sở lý luận về lợi ích, điều tiết và cân bằng lợi ích khi Nhà nước thu hồi đất, những bất cập trong quá trình xác định lợi ích và điều tiết lợi ích liên quan đến thu hồi đất, đồng thời tác giả đã đưa ra nguyên nhân và các giải pháp đề xuất.

Phan Trung Hiền. (Tháng 02/2017). Xác định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, *Nghiên cứu lập pháp số 1+2 (329+330)*. Trong bài báo này, tác giả đã phân tích và nghiên cứu cơ sở lý luận về thu hồi đất, giá đất và giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Nguyễn Vinh Diện. (Tháng 11/2018). Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. *Nghiên cứu lập pháp số 22 (374)*. Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu, phân tích quy định của pháp luật về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, những hạn chế, bất cập và kiến nghị hoàn thiện trong thực hiện nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Châu Hoàng Thân (Tháng 8/2019). Giải quyết tranh chấp về giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,công cộng. *Nhà nước và Pháp luật, số 5 (373).* Trong bài báo này, tác giả đã phân tích giá tính tiền bồi thường và tranh chấp về giá tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và giải quyết tranh chấp giá đất tính tiền bồi thường.

Phan Trung Hiền, Đinh Thị Mỹ Linh (Tháng 01/2020). Đổi mới các quy định pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích

công cộng. *Tạp Chí Cộng Sản, số 933*. Trong bài viết này, tác giả đã nêu khái quát về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, thực trạng pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và đưa ra một số kiến nghị cụ thể về pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Bùi Thị Hồng Nhung. (Tháng 5/2022). Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 09 (457)*. Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu, phân tích và nêu ra những nội dung chưa phù hợp trong quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và phương hướng hoàn thiện quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cao Đình Lành: *"Thực thi pháp luật bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở"*, Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử, ngày đăng 06 tháng 06 năm 2022. Trong bài báo này, tác giải phân tích cơ sở lý luận của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở, quy định của pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở và một số tồn tại, vướng mắc từ thực tiễn thực thi pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở.

Hoàng Anh Tuấn: *"Một số vướng mắc và bất cập đối với quy định bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở",* Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử, ngày đăng 28 tháng 06 năm 2022. Trong bài báo này, tác giả tập trung phân tích các quy định pháp luật về bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất trong trường nhà nước thu hồi đất ở vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế làm rõ thực trạng về việc thực hiện các quy định pháp luật cũng như đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện về vấn đề này.

Bùi Thị Hồng Nhung: *"Hoàn thiện quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất"*, Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ngày đăng 12 tháng 7 năm 2022. Trong bài báo này, tác giả tập trung phân tích và kiến nghị cần phải sửa đổi những quy định liên quan đến vấn đề liên quan tới bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự thảo luật đất đai cho phù hợp với thực tiễn.

Nguyễn Ngọc Điện: *"Học thuyết tương xứng trong hạn chế quyền sở hữu –Vận dụng vào việc giải quyết vấn đề đền bù khi thu hồi đất"*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19 (467), tháng 10 năm 2022. Trong bài báo này, tác giải đã nghiên cứu, phân tích về học thuyết tương xứng. Học thuyết tương xứng (doctrine of proprotionality) được đề xướng từ thế kỷ XIX trên cơ sở kế thừa và phát triển các học thuyết về công lý số học và công lý hình học của các triết gia cổ đại; Học thuyết được xây dựng trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho vấn đề làm thế nào giải quyết xung đột giữa các lợi ích trái ngược được các chủ thể khác nhau theo đuổi trong khuôn khổ thực hiện các quyền chủ thể, đặc biệt là quyền sở hữu. Liên quan đến việc thu hồi đất trong pháp luật Việt Nam, học thuyết được thể hiện thành nguyên tắc công bằng, thoả đáng trong đền bù cho người bị

thiệt hại do thu hồi đất đã được khẳng định từ lâu. Trong khuôn khổ sửa đổi Luật Đất đai, cần rà soát, đánh giá chất lượng và hiệu quả của các quy định cụ thể hoá nguyên tắc này trong Luật hiện hành, từ đó suy nghĩ về việc hoàn thiện hệ thống quy định liên quan trong khuôn khổ sửa đổi Luật Đất đai.

Các công trình nghiên cứu nêu trên đã nghiên cứu, phân tích và làm rõ được các vấn đề chung về việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Các công trình nghiên cứu nêu trên đã giúp cho tác giả hệ thống lại những quy định pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết những vấn đề chung về việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể như sau:

Một là, các công trình nghiên cứu nêu trên đã phân tích làm rõ những khái niệm, đặc điểm và bản chất của việc Nhà nước thu hồi đất, việc bồi thường về đất, bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Hai là, các công trình nghiên cứu nêu trên đã phân tích và giải quyết những vấn đề chung về bồi thường về đất, điều kiện được bồi thường, không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Ba là, các công trình nghiên cứu nêu trên đã phân tích và đưa ra những nguyên tắc chung khi thực hiện việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, phương án bồi thường, xác định giá đất, giá đất tình bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Bốn là, các công trình nghiên cứu nêu trên đã đánh giá thực trạng chung của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, những bất cập trong quá trình xác định lợi ích và điều tiết lợi ích liên quan đến thu hồi đất, đồng thời đưa ra nguyên nhân và các giải pháp đề xuất.

Năm là, một số công trình đã phân tích, đánh giá và rút kinh nghiệm từ nước khác về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo và những bài viết nêu ở trên chưa nêu lên được khái niệm bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất, bản chất, đặc điểm, mục đích và ý nghĩa, tiêu chí của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất.

Trên thực tế, việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất vẫn còn bất cập trong quy định và khó khăn trong thực tiễn áp dụng, chưa đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, công bằng, khách quan trong quá trình bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể, về nguyên tắc bồi thường về đất chưa được xây dựng một cách có hệ thống để đảm bảo quá trình thực thi pháp luật trên thực tế, bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất chưa rõ ràng, hình thức bồi thường chưa đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, việc xác định loại đất, diện tích đất dựa vào giấy tờ khác về đất chưa được quy định rõ ràng,

chủ thể xét bồi thường chưa đảm bảo vai trò trong việc thực thi pháp luật và giá đất chưa cụ thể chưa tương xứng với giá đất thực tế trên thị trường.

Thêm vào đó, trong giai đoạn hiện nay Luật Đất đai đang trong quá trình dự thảo nghị định hướng dẫn nên tác giả nghiên cứu đề tài ***"Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất"*** để nghiên cứu và phân tích chi tiết về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và làm rõ những quy định của pháp luật đối với việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này.

Đây là điều có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn để hướng đến việc hoàn thiện quy định pháp luật đồng thời tạo điêu kiện thuận lợi để thực thi pháp luật trên thực tế đảm bảo sự bình đẳng, công bằng, khách quan khi Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất và bồi thường về đất cho hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất bị thu hồi.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5.1 Đối tượng nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận; phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hiện hành đối với quy định bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất, đánh giá chất lượng và mức độ đáp ứng được yêu cầu về lý luận và thực tiễn của quy định. Đồng thời, luân văn phân tích cụ thể về các loại giấy tờ khác về đất, lịch sử hình thành và giá trị của giấy tờ khác về đất từ đó phân tích và đánh giá việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất.

5.2 Phạm vi nghiên cứu

Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam là đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của luận văn này, tác giả giới hạn phạm vi nghiên cứu ở một số nội dung cụ thể sau:

- Giới hạn về nội dung: Nghiên cứu, tìm hiểu các quy định và lịch sử hình thành các loại giất tờ khác về đất, nghiên cứu tìm hiểu các quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giất tờ khác về đất bao gồm các nội dung nguyên tắc, điều kiện, hình thức bồi thường về đất, xác định loại đất, diện tích được bồi thường về đất, xác định giá đất tính bồi thường, chủ thể xét và nhận bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất.

- Giới hạn về không gian: Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất trong phạm vi cả nước.

- Giới hạn về thời gian: i) Đối với phần lý luận về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất (Chương 1), Luận văn giới hạn nghiên cứu quy định từ năm 1945 đến nay; ii) Đối với phần thực trạng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện đối với việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất (Chương 2), Luân văn giới hạn nghiên cứu quy định từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 (Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực) đến ngày 01 tháng 08 năm 2024 (Luật Đất đai năm 2013 hết hiệu lực).

Luận văn này, tác giả đi sâu phân tích cơ sở lý luận về việc xác định đối tượng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất và việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và những văn bản hướng dẫn hiện hành, đồng thời so sánh, đối với chiếu Luật Đất đai năm 2024 để đánh giá phương hướng phát triển và hoàn thiện của quy định pháp luật. Từ đó, tác giả nêu lên những vấn đề còn bất cập và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật đối với việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất.

Thêm vào đó, để xác định tính pháp lý của các loại giấy tờ khác về đất, tác giả phân tích về nguyên nhân, quá trình hình thành của các loại giấy tờ khác về đất và đối chiếu với quy định pháp luật qua các thời kỳ từ năm 1945 đến nay.

6. Phương pháp nghiên cứu

Trong chương 1, tác giả sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật để phân tích, làm rõ các khái niệm liên quan đến bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất.

Pháp luật là sự phản ánh của bối cảnh xã hội trong một giai đoạn lịch sử[4], phương pháp lịch sử được tác giả sử dụng để nghiên cứu nguyên nhân và quá trình hình thành của các loại giấy tờ khác về đất thông qua việc đối chiếu với giữa thực tiễn xã hội và quy định của pháp luật qua từng thời kỳ lịch sử. Bối cảnh lịch sử của một điều luật có tầm quan trọng đáng kể vì nó có thể làm sáng tỏ các lý do thật sự và về các chính sách có liên quan đến điều luật[5], đối với đề tài bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng các loại giấy tờ khác về đất thì bối cảnh lịch sử là yếu tố quan trọng để xác định nguyên nhân, căn cứ và quá trình sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân. Lý giải được bối cảnh lịch sử và phân tích, tổng hợp quy định pháp luật qua các thời kỳ là lý giải được việc tồn tại và tính hợp pháp của các loại giấy tờ khác về đất.

---

[4] Phan Trung Hiền. (2022). *Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, trang 132, 133.

[5] S.K Verma & M.Afzal Wani. (201). *Legal research and Methodology, In-dian law Institute*. Pres. page 224.

Trong chương 2, tác giả sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp nghiên cứu khách quan, hợp lôgích và phương pháp phân tích, tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật để đối chiếu, so sánh những văn bản pháp luật qua các thời kỳ với những văn bản pháp luật hiện hành từ đó tác giả phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật liên quan đến bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng các loại giấy tờ khác về đất, từ đó tìm ra những điểm bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

Đồng thời, khi tiến hành nghiên cứu, xem xét các quy định pháp luật, tác giả dùng các công cụ lôgích, các quy luật khách quan bảo đảm phản án đúng với bản chất của vấn đề[6]. Đối với đề tài bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng các loại giấy tờ khác về đất, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu khách quan, hợp lôgích để đánh giá được đầy đủ, khách quan các vấn đề liên quan đến việc bồi thường về đất, đánh giá sự công bằng giữa các các đối tượng được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài

7.1 Ý nghĩa khoa học

Về phương diện lý luận: Luận văn góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất, quá trình hình thành của các loại giấy tờ khác về đất. Trên cơ sở đó, luận văn góp phần củng cố và hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất tại Việt Nam. Luận văn tổng hợp một cách hệ thống các cơ sở lý luận và quy định pháp luật đối với bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất trên cơ sở pháp luật Việt Nam qua từng thời kỳ, đến quy định hiện hành là Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đất đai năm 2024. Từ đó, với đề tài bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất là nhằm làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất, những vấn đề về căn cứ xác định, nguyên tắc bồi thường và việc thực thi pháp luật.

Về phương diện thực tiễn: Những bất cập được chỉ ra trong các quy định hiện hành về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất và những kiến nghị của luận văn có thể được xem xét, tham khảo trong quá trình hoàn thiện pháp luật về đất đai, ban hành những văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đối với Luật Đất đai năm 2024 từ đó góp phần nâng

[6] Phan Trung Hiền. (2022). *Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, trang 133.

cao hiệu quả thực thi pháp luật về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất.

7.2 Giá trị ứng dụng của đề tài

Luận văn là tài liệu tin cậy, có đầy đủ cơ sở khoa học, pháp lý và những kiến nghị của luận văn sẽ góp phần là một trong các nguồn tài liệu có giá trị để phục vụ cho công tác nghiên cứu, tham khảo cho các đối tượng sinh viên, học viên chuyên ngành luật. Bên cạnh đó, luận văn còn là tài liệu tham khảo cần thiết cho các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi bổ sung các quy định hiện hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

8. Bố cục đề tài

Để đảm bảo đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học trình độ thạc sĩ, ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo thì luận văn được chia thành hai chương.

Chương 1. Cơ sở lý luận về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Nội dung của chương 1, tác giả nghiên cứu lý luận chung về các loại giấy tờ khác về đất, quá trình hình thành và phát triển các loại giấy tờ khác về đất. Đồng thời tác giả phân tích về đối tượng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất và việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của những đối tượng này.

Chương 2. Thực trạng quy định pháp luật và kiến nghị hoàn thiện đối với việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Nội dung của chương 2, tác phân nghiên cứu, phân tích và đánh giá nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất; Điều kiện bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất; Hình thức bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất; Xác định loại đất được bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất và xác định diện tích được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất.

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT CÓ GIẤY TỜ KHÁC VỀ ĐẤT

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất là một chế định có tầm quan trọng trong việc tạo khung pháp lý vững chắc để bảo đảm quyền và lợi ích của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp. Để đánh giá được mức độ hoàn thiện của quy định pháp luật và quá trình thực thi pháp luật thì cần làm rõ các vấn đề lý luận về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất. Vì vậy, trong chương 1 tác giả tập trung phân tích những vấn đề lý luận về các loại giấy tờ khác về đất, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất và bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất.

1.1 Lý luận về việc xác định giấy tờ khác về đất

1.1.1 Khái niệm giấy tờ khác về đất

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý[7] và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sau đây viết tắt là *"giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"*) là chứng thư pháp lý thể hiện việc Nhà nước xác nhận, công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp cho một đối tượng cụ thể. Chính vì vậy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một loại giấy tờ về quyền sử dụng đất thể hiện sự công nhận quyền sử dụng đất của Nhà nước đối với một đối tượng nhất định.

Tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải loài loại giấy tờ duy nhất chứng minh về quyền sử dụng đất hợp pháp. Việt Nam đã trả qua nhiều giai đoạn lịch sử, chính trị nên chính sách quản lý đất đai có nhiều thay đổi qua các thời kỳ chính vì vậy ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nhà nước ta vẫn thừa nhận tính pháp lý của các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất và các loại giấy tờ này là căn cứ để Nhà nước xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sử dụng quyền sử dụng đất.

Để làm rõ khái niệm của các loại giấy tờ khác về đất, trước tiên cần làm rõ khái niệm về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo khoản 6 Điều 13 Luật Đất đai năm 2013 định nghĩa *"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất."*

Luật Đất đai năm 2024 đã mở rộng định nghĩa về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể Luật Đất đai năm 2024 đã định nghĩa *"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,*

[7] Điều 4 Luật Đất đai năm 2013;

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của các luật có liên quan được thực hiện theo quy định của Luật này có giá trị pháp lý tương đương như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Luật Đất đai năm 2024."[8]

Theo đó, Luật Đất đai năm 2024 đã xác định giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có giá trị pháp lý tương đương như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, điều này để giải quyết thực tế về vấn đề giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự thay đổi tên qua các thời kỳ, cụ thể:

Từ Luật Đất đai năm 1987 Nhà nước đã công nhận quyền sử dụng đất của người dân thông qua *"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"*. Theo đó Luật Đất đai năm 1987 quy định sau khi người sử dụng đất đăng ký đất chưa sử dụng vào sổ địa chính, người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất[9]. Đồng thời, Nghị định số 30-HĐBT ngày 23 tháng 3 năm 1989 quy định *"Người đang sử dụng đất hợp pháp là người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; người có tên trong sổ địa chính"*[10] cũng thể hiện sự công nhận quyền sử dụng hợp pháp của người dân thông qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thuật ngữ *"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"* đã tồn tại qua các thời kỳ Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003 và đến nay loại giấy này vẫn còn tồn tại và vẫn được thừa nhận giá trị pháp lý.

Đến năm 1994, thuật ngữ *"Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở"* được ghi nhận tại Nghị định số 60-CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ quy định về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị. Loại giấy này áp dụng cho nhà ở của một hộ gia đình hoặc của nhiều hộ gia đình trong cùng một ngôi nhà và đất ở tại nội thành, nội thị xã, thị trấn là đất dùng để xây dựng nhà ở, các công trình phục vụ nhu cầu ở và khuôn viên nếu có, phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.[11]

Từ năm 2009, khi thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất hay đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất thì người dân đều được cấp thống nhất một loại giấy chứng nhận là *"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền*

---

[8] Khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024;

[9] Khoản 3 Điều 18 Luật Đất đai năm 1987;

[10] Điều 4 Nghị định số 30-HĐBT ngày 23 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành luật đất đai;

[11] Điều 1 Nghị định 60-CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ quy định về về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị.

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" theo khoản 3 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2009. Tuy nhiên, đa số các văn bản pháp luật có điều khoản liên quan đến đất đai đều sử dụng thuật ngữ *"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"* để chỉ *"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.*

Tóm lại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đều có giá trị pháp lý như nhau thể hiện sự công nhận của Nhà nước đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của chủ sử dụng đất. Trong khuôn khổ luận văn này, tác giả thống nhất gọi các văn bản này là *"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"* để phân biệt ba loại giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu trên với "các loại giấy tờ khác về đất".

Đối với giấy tờ khác về đất, như đã nêu ở phần trên do nước ta đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử cùng với sự thay đổi của chế độ quản lý đất đai, pháp luật về đất đai và thực tế quản lý, sử dụng, giao dịch chuyển nhượng của người dân đối với quyền sử dụng đất nên ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nhà nước vẫn thừa nhận giá trị pháp lý của một số loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất, các loại giấy tờ này được gọi chung là giấy tờ về quyền sử dụng đất, hay gọi cách khác là giấy tờ khác về đất để phân biệt với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật Đất đai qua các thời kỳ đều không có định nghĩa về giấy tờ khác về đất nhưng căn cứ vào quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất[12] có thể xác định giấy tờ khác về đất là văn bản chứng minh quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được Nhà nước thừa nhận và là căn cứ để Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

Riêng đối với việc thu hồi đất, giấy tờ khác về đất là căn cứ để xác định chủ thể có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và là căn cứ quan trọng để xác định việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quá trình thu hồi đất. Giấy tờ khác về đất được sử dụng trong trường hợp đối tượng có đất bị thu hồi đang sử dụng đất, đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

1.1.2 Phân loại các loại giấy tờ khác về đất của hộ gia đình, cá nhân

Căn cứ theo Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia

[12] Điều 100 Luật Đất đai năm 2013

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP có có thể phân loại các loại giấy tờ khác về đất theo nguồn gốc sử dụng và hình thức ghi nhận quyền sử dụng đất như sau:

Nhóm 1. Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền (tại thời điểm cấp, lập) cấp, lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, bao gồm:

- Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980;

- Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp;

- Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

- Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính;

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất, bao gồm: Bằng khoán điền thổ, văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ, văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ, bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ chứng nhận, giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ cũ cấp, bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành, các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ở công nhận.

- Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở;

- Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh;

- Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng;

Đặc điểm chung của các loại giấy tờ khác về đất trong nhóm này được cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ, cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lập hoặc cấp trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Tại thời điểm lập hoặc cấp những giấy tờ này thì các cơ quan nêu trên đang có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Chủ thể xác lập quyền sử dụng đất trong nhóm này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nguồn gốc đất là được cấp hoặc được công nhận quyền sử dụng đất. Đối tượng được nhận đất trong trường hợp này có thể là người đang sử dụng đất hợp pháp hoặc là đối tượng chưa có đất để được cấp đất để sử dụng.

Nhóm 2. Các loại giấy tờ thể hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất được lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép;

- Đơn đề nghị được sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7 năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.

Đặc điểm chung của các loại giấy tờ khác về đất trong nhóm này là chủ sử dụng đất là chủ thể chủ động trong việc đăng ký, kê khai việc sử dụng đất với cơ quan có thẩm quyền trước trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và đã được xem xét chấp nhận. Các giấy tờ này được áp dụng trong trường hợp chủ sử dụng đất đang sử dụng đất hợp pháp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các văn bản nêu trên là căn cứ để chủ sử dụng đất được công nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất đã đăng ký, kê khai.

Nhóm 3. Các loại giấy tờ của các cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai và cơ quan thi hành án:

- Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân;

- Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án;

- Văn bản công nhận kết quả hòa giải thành quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành

Đặc điểm chung của các loại giấy tờ khác về đất trong nhóm này là việc công nhận quyền sử dụng đất thông qua bởi kết quả của việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, không giới hạn về thời gian tranh chấp hay thời gian ban hành những văn bản này. Thông thường, những trường hợp này phát sinh khi đã tồn tại quyền sử dụng đất

(tức đã có đối tượng quản lý, sử dụng đất) nhưng không xác định được đối tượng nào chủ sử dụng đất hợp pháp nên các bên xẩy ra tranh chấp và đối tượng được công nhận quyền sử dụng theo nội dung văn bản của cơ quan có thẩm quyền được xác định là chủ sử dụng đất hợp pháp.

Nhóm 4. Các loại giấy tờ thể hiện việc giao dịch, thừa kế chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất:

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan đối với các loại giấy tờ ở nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3.

Đặc điểm chung của các loại giấy tờ khác về đất trong nhóm này là việc có sự chuyển giao, giao dịch giữa các chủ sử dụng đất thông qua việc chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Việc xác lập quyền của chủ sử dụng đất cũng không bị giới hạn thời gian hay thời điểm giao dịch.

1.1.3 Quá trình ra đời các loại giấy tờ khác về đất của hộ gia đình, cá nhân

Sự thay đổi và phát triển của pháp luật gắn liền với sự thay đổi và pháp triển của Nhà nước và thể chế chính trị của đất nước vì vậy để nghiên cứu và phân tích một cách toàn diện lịch sử hình thành và pháp triển các loại giấy tờ khác về đất của hộ gia đình, cá nhân phải đối chiếu với bối cảnh lịch sử của nước ta qua từng thời kỳ, cụ thể như sau:

1.1.3.1 Các loại giấy tờ khác được hình thành trước năm 1945

Một trong những loại giấy tờ khác về đất được Nhà nước công nhận theo điểm e khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 là *"Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất."* Ở nước ta, thời kỳ năm 1945 – 1954 là thời kỳ nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành quả lớn nhất của cuộc cách mạng Tháng Tám là tuyên bố sự ra đời của chế độ xã hội mới – chế độ dân chủ nhân dân: "Cách mạng là tiêu diệt những cái gì xấu, xây dựng những cái gì tốt. Chúng ta làm cách mạng để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, để xây dựng dân chủ mới"[13].

[13] Hồ Chí Minh. (2011). *Hồ Chí Minh Toàn Tập, Tập 7*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, trang 361.

Mặc dù không có định nghĩa trong luật đất đai qua các thời kỳ nhưng căn cứ vào tình hình chính trị thực tế của nước ta có thể xác định "Chế độ cũ" được nhắc đến trong quy định trên là chế độ phong kiến và chế độ thực dân, cụ thể:

Chế độ phong kiến: kéo dài từ thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 20, vua quan cai trị, và người dân chịu nhiều áp bức bóc lột. Chế độ phong kiến đã sụp đổ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Chế độ thực dân: Việt Nam bị Pháp thuộc từ năm 1887 đến năm 1945. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập cho dân tộc.

Như vậy, trong giai đoạn trước năm 1945 có thể xác định các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất là các loại giấy tờ đất được cơ quan có thẩm quyền của chế độ phong kiến, chế độ thực dân cấp cho người sử dụng đất.

1.1.3.2 Các loại giấy tờ khác được hình thành từ năm 1945 đến năm 1993

Trong Cách mạng Tháng Tám, nước ta chủ trương tạm gác khẩu hiệu về ruộng đất. Vì vậy, quyền sở hữu ruộng đất của địa chủ vẫn chưa bị đụng chạm đến. Tháng 01/1948, Hội nghị Trung ương Đảng đã xây dựng một cách hệ thống chính sách ruộng đất trong thời kỳ kháng chiến là: Triệt để thực hiện việc giảm 25% địa tô, bài trừ những thứ địa tô phụ thuộc (như tiền trình gặt, tiền đầu trâu...); bỏ chế độ quá điền; đưa ruộng đất và tài sản của bọn phản quốc tạm cấp cho dân nghèo; chia lại công điền cho hợp lý; đem ruộng đất, đồn điền của địch cấp cho dân công nghèo, chấn chỉnh các đồn điền do Chính phủ quản lý...[14]

Sau cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, chúng ta đã giành lại chủ quyền cho đất nước và đã thành lập Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hiến pháp năm 1946 được thông qua tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 1 vào ngày 09 tháng 11 năm 1946.[15] Trong giai đoạn này, Hiến pháp năm 1946 chưa quy định về các hình thức sở hữu đất đai và Nhà nước ta cũng chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về đất đai. Thời điểm này, Nhà nước không giới hạn các hình thức sở hữu và không có bất kỳ quy định riêng nào về đất đai nên có thể xác định đất đai là một loại tài sản và có thể kết luận rằng Hiến pháp năm 1946 thừa nhận tất cả các hình thức sở hữu về đất đai từ sở hữu tư nhân đến sở hữu Nhà nước.[16]

Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975, đây là thời kỳ Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trong đó: từ năm 1945-1954, nước ta thực hiện Cách mạng dân tộc dân

---

[14] Hoàng Đức Trình. (2017). *Tìm hiểu về công tác quản lý nhà nước về đất đai ở nước ta giai đoạn từ năm 1945 đến ngày 07/01/1987*. Truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2024, từ https://vksbacgiang.gov.vn/baiviet/71/7166.

[15] Phan Trung Hiền. (2017). *Sách chuyên khảo Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam*. Cần Thơ: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, trang 7.

[16] Phan Trung Hiền. (2017). *Sách chuyên khảo Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam*. Cần Thơ: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, trang 10.

chủ; từ năm 1954-1975 nước ta thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam. Đặc trưng cơ bản của chính sách ruộng đất trong thời kỳ này là: khai hoang, vỡ hoá, tận dụng diện tích đất đai để sản xuất nông nghiệp; tịch thu ruộng đất của thực dân, việt gian, địa chủ, phong kiến chia cho dân nghèo; chia ruộng đất vắng chủ cho nông dân. Đồng thời, giai đoạn này còn gồm cả thời kỳ đầu của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ khi thống nhất đất nước cho đến khi bắt đầu đổi mới.

Ngày 9 tháng 10 năm 1952, Bộ Canh nông ban hành Thông tư số 22CN- RĐ về việc *"Tạm cấp ruộng đất của người Pháp và Việt gian"*.

Tháng 11 năm 1953, Đảng ta ban hành Cương lĩnh về vấn đề ruộng đất. Cương lĩnh được thực hiện trong toàn quốc, những vùng tự do có đủ điều kiện thì thi hành trước, các vùng khác chưa đủ điều kiện thì thi hành sau. Đối với những vùng dân tộc thiểu số sẽ có quy định riêng.

Nội dung chính của Cương lĩnh về vấn đề ruộng đất là quy định về các trường hợp tịch thu, trưng thu và chia lại ruộng đất cho người dân. Trong đó, nổi bật là quy định về việc Nhà nước ta khẳng định *"Không đụng đến ruộng đất, trâu bò, nông cụ, nhà cửa và tài sản khác của phú nông"* và *"Kiên quyết bảo hộ ruộng đất, trâu bò, nông vụ, nhà cửa và tài sản khác cua trung nông"*[17] đã thể hiện quyết tâm bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đối với tài sản của mình phù hợp với quy định hiện tại về vấn đề thừa nhận giá trị pháp lý của các loại giấy tờ về đất do chế độ cũ cấp.

Ngày 19 tháng 12 năm 1953, Chủ tịch nước Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 179/SL ban hành Luật Cải cách ruộng đất để thực hiện mục tiêu đánh đổ giai cấp địa chủ, phong kiến, thủ tiêu chế độ tư hữu về ruộng đất, chia ruộng đất cho nông dân.

Cuộc vận động cải cách ruộng đất ở miền Bắc từ sau hòa bình lập lại, đến tháng 6 năm 1955 được tiến hành ở 735 xã, bao gồm 1.608.294 nhân khẩu. Tiếp đó tháng 12 năm 1955, cải cách ruộng đất đợt 5 được triển khai ở 1.720 xã, có trên 6 triệu người trong 20 tỉnh và 2 thành phố. Tháng 7 năm 1956, cải cách ruộng đất đợt 5 kết thúc ở toàn bộ vùng đồng bằng, trung du và 280 xã miền núi.

Cuộc vận động cải cách ruộng đất năm 1956 đã đạt kết quả là: Chia 334.100 ha ruộng cho nông dân; hoàn thành xóa bỏ giai cấp địa chủ, xóa bỏ tàn dư chế độ phong kiến ở miền Bắc; nâng cao quyền làm chủ của nông dân trong nông thôn.

Tính chung, từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến cuối năm 1956, ở miền Bắc đã chia 810 nghìn ha ruộng đất, 74 nghìn con trâu, bò cho 2,1 triệu hộ nông dân (với

[17] Điều 10, điều 11 Cương lĩnh tháng 11 năm 1953 của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất;

hơn 10 triệu dân). Tính đến năm 1953, ở Nam Bộ, chính quyền cách mạng đã chia cho nông dân 410.000 ha ruộng đất của thực dân Pháp và địa chủ phản động.[18]

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 được ký kết, lúc này ở miền Bắc Việt Nam đã được hoàn toàn giải phóng, trong khi đó miền Nam Việt Nam vẫn còn bị đế quốc và phong kiến thống trị, nước nhà tạm thời còn bị chia làm hai miền và Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ 11 ngày 31 tháng 12 năm 1959 thông qua. Theo Hiến pháp năm 1959, các hình thức sở hữu chủ yếu về tư liệu sản xuất là: hình thức sở hữu của Nhà nước tức là của toàn dân, hình thức sở hữu của hợp tác xã tức là hình thức sở hữu tập thể của nhân dân lao động, hình thức sở hữu của người lao động riêng lẻ, và hình thức sở hữu của nhà tư sản dân tộc.[19] Tuy nhiên, Hiến pháp năm 1959 vẫn chưa có những quy định cụ thể về hình thức sở hữu đất đai.

Ngày 06 tháng 6 năm 1969, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra đời. Ngày 10 tháng 6 năm 1969, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam họp phiên đầu tiên. Dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát, Chính phủ đã bàn biện pháp thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu quốc dân và thông qua chương trình hành động của Chính phủ. Chương trình gồm các chính sách lớn, như chính sách đẩy mạnh cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước, chính sách hòa hợp dân tộc, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm các quyền tự do dân chủ, trong đó chính sách về ruộng đất, khẩu hiệu *"người cày có ruộng"* được đặc biệt quan tâm.[20]

Ngày 24 tháng 09 năm 1974, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 231-TTg về việc tăng cường quản lý ruộng đất với mục đích đưa việc quản lý ruộng đất vào nền nếp, chế độ chặt chẽ, trong khi chờ đợi Nhà nước ban hành luật ruộng đất, đồng thời yêu cầu thủ trưởng các ngành và Chủ tịch Ủy ban hành chính các cấp kiểm tra lại một cách toàn diện công tác quản lý ruộng đất ở địa phương và trong toàn ngành, có kế hoạch và biện pháp tăng cường công tác quản lý ruộng đất theo nghị quyết số 125-CP của Hội đồng Chính phủ.

Ngày 25 tháng 9 năm 1976, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 188-CP về chính sách xoá bỏ triệt để tàn tích chiếm hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột thực dân, phong kiến ở miền Nam Việt Nam. Theo đó, Nhà nước quốc hữu hoá các đồn điền và ruộng đất của các tư sản nước ngoài.

Năm 1977, căn cứ vào yêu cầu của công tác kế hoạch hóa và của việc tổ chức lại sản xuất nông, lâm nghiệp ở các cấp và tình hình quản lý sử dụng đất và tình hình biến động của đất, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 169-CP ngày 24 tháng 6

---

[18] *Hoàn thành cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế quốc dân (1955-1957)*. (2010). Truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2024, từ https://chinhphu.vn/giai-doan-1955-1975-xay-dung-cnxh-va-dau-tranh-thong-nhat-dat-nuoc/1-hoan-thanh-cai-cach-ruong-dat-va-khoi-phuc-kinh-te-quoc-dan-1955-1957-10001592.

[19] Điều 11 Hiến pháp năm 1959;

[20] Hội đồng chỉ đạo biên soạn lịch sử Nam Bộ kháng chiến. (2011). *Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1975*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, trang 881-885.

năm 1977 về công tác điều tra và thống kê tình hình cơ bản về đất đai trong cả nước quyết định tiến hành công tác điều tra và thống kê tình hình cơ bản về đất trong cả nước trong năm 1977 và năm 1978. Đây là bước đầu và là tiền đề quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai của nước ta.

Đến Hiến pháp năm 1980, trong bối cảnh nước ta đã hoàn toàn thống nhất thì cơ chế quản lý đất đai của nước ta cũng bắt đầu có sự phát triển. Tiêu biểu nhất là việc Nhà nước quốc hữu quá đất đai dưới hình thức sở hữu toàn dân, cụ thể Điều 19 Hiến pháp năm 1989 quy định *"Đất đai, rừng núi, sông hồ, hầm mỏ, tài nguyên thiên nhiên trong lòng đất, ở vùng biển và thềm lục địa, các xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp quốc doanh; ngân hàng và tổ chức bảo hiểm; công trình phục vụ lợi ích công cộng; hệ thống đường sắt, đường bộ, đường sông, đường biển, đường không; đê điều và công trình thuỷ lợi quan trọng; cơ sở phục vụ quốc phòng; hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, điện ảnh; cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, cơ sở văn hoá và xã hội cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước - đều thuộc sở hữu toàn dân"*. Chính vì vậy trong giai đoạn này nhà nước chưa ghi nhận một văn bản cụ thể để công nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Ngày 01 tháng 7 năm 1980, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 201/CP về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước, đây là văn bản pháp quy đầu tiên quy định khá chi tiết, toàn diện về công tác quản lý ruộng đất trong toàn quốc. Mục đích của quyết định này là đưa việc quản lý và sử dụng ruộng đất vào quy chế chặt chẽ, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức và mọi người trong việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm với hiệu quả cao tất cả các loại ruộng đất, nhằm phát triển sản xuất, bảo vệ đất đai màu mỡ, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lại sản xuất trong cả nước theo hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

Toàn bộ ruộng đất trong cả nước đều do Nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch và kế hoạch chung nhằm bảo đảm ruộng đất được sử dụng hợp lý, tiết kiệm và phát triển theo hướng đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.[21]

Đến ngày 10 tháng 11 năm 1980, Chỉ thị số 299/TTg của Thủ Tướng Chính phủ quy định về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký đất đai trong cả nước, để quản lý chặt chẻ và thống nhất được đất đai trong cả nước, đồng thời để xây dựng được những tài liệu cơ bản cho công tác quy hoạch của các ngành kinh tế, cũng như quyết định các chính sách quản lý cho công tác kế hoạch hóa, hoàn thiện quan hệ sản xuất ở miền Bắc và đẩy mạnh công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất trong nông nghiệp ở miền Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp tiến hành công tác đo đạc, lập bản đồ phân loại đất, phân hạng đất canh tác và đăng ký, thống kê tình hình sử dụng ruộng đất trong cả nước. Từ giai đoạn này, công tác lập hồ sơ ruộng đất và lập sổ địa chính đã được thực

[21] Điều 1 Mục 1 Quyết dịnh số 201-CP ngày 01 tháng 07 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước;

hiện, hồ sơ và sổ này được lưu giữ ở các cấp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng đất.[22]

Tóm lại, trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1987, dù chưa có Luật Đất đai nhưng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản để điều chỉnh các quan hệ về ruộng đất với nội dung cơ bản là ngày càng tăng cường công tác quản lý đất đai đây chính là nền móng đầu tiên để xây dựng quy định pháp luật về đất đai sau này và các nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Trong giai đoạn này, nước ta chưa chính thức quy định về các loại giấy tờ về đất các văn bản thể thiện việc "cấp đất" cho người dân vẫn chưa được quy định rõ ràng, cụ thể. Riêng đối với miền Nam Việt Nam, chế độ Cộng hòa Việt Nam vẫn còn tồn tại từ năm 1955 đến năm 1975 nên vẫn xuất hiện một số loại giấy tờ khác về đất do chế độ cũ – chế độ Cộng hòa Việt Nam cấp.

1.1.3.4 Các loại giấy tờ khác được hình thành từ năm 1987 đến năm 2003

Luật Đất đai năm 1987 ra đời là một bước tiến quan trọng đánh dấu sự phát triển của luật đất đai, Luật Đất đai năm 1987 tiếp tục khẳng định hình thức sở hữu của đất đai, cụ thể Điều 1 Luật Đất đai năm 1987 đã khẳng định *"Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý."*

Do đất đai được Nhà nước thống nhất quản lý nên Nhà nước chỉ bảo đảm cho người sử dụng đất được hưởng những quyền lợi hợp pháp trên đất được giao, cụ thể người sử dụng đất được quyền chuyển, nhượng, bán thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất được giao khi không còn sử dụng đất[23]. Nói cách khác, Nhà nước không thừa nhận việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong giai đoan này.

Về giấy tờ pháp lý về đất, theo Điều 1 Luật Đất đai năm 1987 quy định *"Người đang sử dụng đất đai hợp pháp được tiếp tục sử dụng"* tức người đang sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất và Nhà nước mặc nhiên công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất. Về việc quản lý đất đai, Nhà nước tiếp tục thực hiện công tác diều tra, khảo sát, đo đạc, phân hạng đất đai và lập bản đồ địa chính và bắt đầu tiến hành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Chính thực tế này đã dẫn đến sự tồn tại của nhiều loại giấy tờ về đất, theo đó ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được nhà nước cấp, các đối tượng đang sử dụng đất vẫn được công nhận quyền sử dụng đất đang có hoặc theo các giấy tờ của giai đoạn trước. Đồng thời, do Nhà nước không thừa nhận việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng với nhu cầu thực tế nhiều người dân đã tiến hành mua bán quyền sử dụng đất qua hình thức mua bán, chuyển nhượng thành quả lao động thực chất là chuyển giao cả quyền sử dụng đất và đây chính là nguyên nhân mà pháp luật hiện hành công nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

[22] Điều 2 Chỉ thị số 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký đất đai trong cả nước;

[23] Điều 3 Luật Đất đai năm 1987;

có một trong các loại giấy tờ khác về đất mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan để chứng minh việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngày 14 tháng 07 năm 1989, để tăng cường công tác quản lý đất đai, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý ruộng đất ban hành Quyết định số 201 QĐ/ĐKTK về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong bản quy định ban hành kèm theo Quyết định này quy định về điều kiện, đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giai đoạn này, công tác quản lý đất đai đã được đi vào nề nếp và đặc biệt chú ý tới việc xác định, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính và quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Việc thực hiện các chính sách này là căn cứ phát sinh các loại giấy tờ thể hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất được lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Hồ sơ địa giới hành chính được lập trong giai đoạn này đã tạo cơ sở quan trọng trong việc hệ thống lại đất đai, tạo tiền đề cho việc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho người dân đất sau này.

1.1.3.4 Các loại giấy tờ khác được hình thành từ năm 1993 đến nay

Tiếp nối những thành tựu từ giai đoạn trước trong việc xác định, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính và quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, Nhà nước đã có những định hướng rõ hơn trong việc quản lý đất đai và xây dựng khung pháp lý trong việc quản lý đất đai.

Ngày 14 tháng 7 năm 1993, Luật Đất đai năm 1993 được ban hành nhưng hình thức và chủ sở hữu luật đất đai vẫn kế thừa trọn vẹn từ Luật Đất đai năm 1987. Tuy nhiên, về việc giao dịch quyền sử dụng đất đã được mở rộng, Nhà nước đã cho phép chủ sử dụng đất thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, cụ thể *"Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất."*[24]. Điều này là phù hợp với thực tiễn và nhu cầu thực tế của người dân trong việc quản lý, sử dụng đất đai, hướng đến việc quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả.

Trong giai đoạn này, Nhà nước tiếp tục thực hiện các công tác lập bản đồ địa chính, lập và quản lý sổ địa chính, ngoài ra Nhà nước bắt đầu tiến hành quản lý các hợp đồng sử dụng đất và đặt ra vấn đề giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai[25] đánh dấu mốc cho sự phát triển của các loại giấy tờ khác về đất, cụ thể là bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà

[24] Khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai năm 1993;
[25] Điều 13 Luật Đất đai năm 1993;

nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Một trong những lý do tác động đến tình hình tranh chấp đất đai là do việc thay đổi chính sách trong việc thừa nhận các giao dịch về quyền sử dụng đất vì vậy những người dân đã chuyển nhượng đất đai thông qua hình thức chuyển nhượng hoa màu, hoa lợi, lợi tức hoặc chuyển nhượng đất bằng giấy tay bắt đầu phát sinh tranh chấp với chủ sử dụng trước đây được ghi nhận vào các giấy tờ hợp pháp như Sổ mục kê, sổ địa hính và các văn bản khác theo quy định.

Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và quản lý chặt chẽ vấn đề về đất đai, khuyến khích người sử dụng đất thực hiện việc kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất Nhà nước đã thừa nhận giá trị pháp lý của các loại giấy tờ khác về đất để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân thông qua Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, cụ thể:

"2. Người đang sử dụng đất có một trong các giấy tờ quy định sau đây thì làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được thực hiện các quyền theo quy định của Nghị định này:

a) Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Những giấy tờ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cấp trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai trong từng thời kỳ của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà người được giao đất, thuê đất vẫn liên tục sử dụng đất từ đó đến nay;

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ địa chính mà không có tranh chấp;

d) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất ở mà người đó vẫn sử dụng đất liên tục từ đó đến nay và không có tranh chấp;

đ) Giấy tờ về thừa kế nhà đất; tặng, cho nhà đất được ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận và đất đó không có tranh chấp;

e) Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật;

g) Giấy tờ giao nhà tình nghĩa;

h) Giấy tờ chuyển nhượng đất đai, mua bán nhà ở kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thẩm tra là đất đó không có

tranh chấp và được ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác nhận kết quả thẩm tra của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn."

Đến Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013 mặc dù có thay đổi khi xác định chủ sở hữu đất đat, cụ thể "*Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.*"[26] và *"Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý"*[27] nhưng nhìn chung việc quản lý đất đai về căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có sự thay đổi lớn, chủ yếu vẫn kế thừa và quy định chi tiết, cụ thể hóa những quy định từ Luật Đất đai năm 1993 đối với việc thừa nhận các loại giấy tờ khác về đất để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sử dụng đất. Luật Đất đai năm 2024 vẫn tiếp tục kế thừa quy định về sở hữu đất đai theo Luật Đất đai năm 2013, cụ thể Luật Đất đai năm 2024 quy định "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2023"[28].

1.2 Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

1.2.1 Khái niệm hộ gia đình, cá nhân

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất là đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật.

Đối với cá nhân, mặc dù quy định pháp luật không nêu khái niệm hay định nghĩa về cá nhân, nhưng trên thực tế cá nhân con người cụ thể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi và tồn tại trong một tập thể hoặc trong một cộng đồng xã hội. Cá nhân là chủ thể phổ biến của các giao dịch dân sự, được đề cập đến trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật và được xem như một chủ thể chính của các quan hệ xã hội. Cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất bao gồm cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch.

Tuy nhiên, đối với việc xem xét quy định về hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất thì hộ gia đình, cá nhân được xác định là hộ gia đình, cá nhân trong nước.[29]

Theo khoản 19 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 định nghĩa *"Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất."*

---

[26] Khoản 1 Điều 5 Luật Đất đai năm 2003;
[27] Điều 4 Luật Đất đai năm 2013;
[28] Điều 12 Luật Đất đai năm 2024;
[29] Khoản 2 Điều 5 Luật Đất đai năm 2013;

Cũng như định nghĩa về cá nhân, pháp luật hiện hành không định nghĩa cụ thể về hộ gia đình nhưng thuật ngữ "hộ gia đình" đã từng được ghi nhận tại Điều 106 Bộ luật Dân sự 2005, theo đó: *"Hộ gia đình là các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định là chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự thuộc các lĩnh vực này".* Theo định nghĩa này, hộ gia đình được xác định dựa trên việc sử dụng, sở hữu tài sản chung và cùng sản xuất kinh doanh trên tài sản đó.

Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả việc định nghĩa hộ gia đình như trên là không phù hợp với Luật hôn nhân và gia đình về việc định nghĩa "Gia đình", theo khoản 10 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và khoản 2 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đều thống nhất định nghĩa *"Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình".* Như vậy, mấu chốt của việc xác định gia đình là mối quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng giữa các thành viên trong gia đình với nhau,

Theo Luật Đất đai năm 2013 quy định *"Hộ gia đình sử dụng đất được xác định là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất"*[30] quy định này phù hợp với định nghĩa về gia đình trong Luật Hôn nhân và gia đình và được Luật Đất đai năm 2024 thừa kế trọn vẹn tại khoản 25 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024. Tuy nhiên, theo Điều 4 Luật Đất đai năm 2024 thì "Hộ gia đình" không còn được công nhận là "Người sử dụng đất" như Luật Đất đai năm 2013, điều này có nghĩa là khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành thì "Hộ gia đình" không còn là đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất điều này đặt ra nhiều vấn đề trong việc xác định đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp hộ gia đình đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất yêu cầu được công nhận quyền sử dụng đất hoặc thực hiện các quyền về giao dịch quyền sử dụng đất.

1.2.2 Nguyên tắc xác định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Để đảm bảo việc xác định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, khi xác định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác cần đảm bảo những nguyên tác sau đây:

Một là, việc xác định tính pháp lý của các loại giấy tờ khác về đất phải phù hợp với quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Sau ngày 01 tháng 8 năm 2024 áp dụng

[30] Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013;

theo Điều 137 Luật Đất đai năm 2014 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Hai là, việc xác định đối tượng đang sử dụng đất phải phù hợp với thực tế, xác định đúng và đầy đủ các đối tượng sử dụng đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất

Ba là, cách thức, thủ tục xác định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất phải thống nhất giữa các địa phương, đảo bảo sự công khai, minh bạch và bình đẳng cho đối tượng sử dụng đất hợp pháp.

1.2.3 Mục đích xác định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Đất đai là tài sản, là tư liệu sản xuất quan trọng trong xã hội, đặc biệt đối với nước ta là một nước có nền nông nghiệp lâu đời. Đất đai gắn liền với cuộc sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của tất cả các đối tượng trong xã hội đặc biệt là các hộ gia đình cá nhân. Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện các chính sách để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người đân đối với quyền sử dụng đất hợp pháp của họ và luôn tạo mọi điều kiện để công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho người dân.

Tuy nhiên, lịch sử nước ta đã trải qua nhiều thăng trầm với hành trình dài chống giặc ngoại xâm để bảo vệ đất nước, chính sách đất đai dần xuất hiện và phát triển sau khi nước ta giải phóng, thống nhất đất nước chính vì vậy khả năng tiếp cận pháp luật của người dân trong những năm đầu khi luật đất đai năm 1987, 1993, 2003 có những sự hạn chế nhất định.

Nhìn nhận được tầm quan trọng của đất đai đối với người dân và thấu hiểu những khó khăn của người dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với đất đai, Nhà nước ta đã ban hành nhiều quy định để đảm bảo quyền lợi của người dân, tạo điệu kiện thuận lợi để người dân được thực hiện quyền của mình đối với đất đai và đảm bảo những quyền lợi chính đáng của người dân.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một văn bản pháp lý thể hiện sự bảo hộ của Nhà nước đối với quyền sử dụng đất của người dân. Tuy nhiên, đối với những trường hợp người dân đang sử dụng đất hợp pháp mà chưa có điều kiện kê khai, đăng ký để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn được đảm bảo và thông qua việc thừa nhận giá trị pháp lý của các loại giấy tờ khác về đất.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý của mình trong việc thực hiện các chính sách đất đai để phát triển kinh tế xã hội thì việc Nhà nước tiến hành thu hồi đất của người dân là nhu cầu khách quan. Vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, đảm bảo cuộc sống và điều kiện sản xuất, kinh doanh của người dân thì việc thừa nhận quyền sử dụng đất của người dân đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất là một chính sách quan trọng để đảm bảo an ninh xã

hội và đời sống của người dân. Đảm bảo những người dân có đất bị thu hồi dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn được xem xét bồi thường, hỗ trợ tái định cư để ổn định đời sống, sinh hoạt và sản xuất.

1.2.4 Cơ sở xác định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Như đã phân tích ở trên, việc xác định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất cần phải xem xét đồng thời hai yếu tố là giấy tờ khác về đất và đang sử dụng đất. Tức việc hộ gia đình cá nhân phải có giấy tờ khác về đất và đồng thời phải đang sử dụng quyền sừ dụng đất đó.

Đối với việc xác định giấy tờ khác về đất thì khi xem xét các loại giấy tờ khác về đất phải căn cứ theo Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai, khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP bổ sung khoản 9 vào Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (Sau ngày 01 tháng 8 năm 2024 áp dụng Điều 173 Luật Đất đai năm 2024 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất).

Song song với việc cung cấp giấy tờ về đất thì việc "đang sử dụng đất" là một trong những yếu tố quan trọng để chứng minh về quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Đây là căn cứ quan trọng để Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, việc đang sử dụng đất cho đến nay vẫn chưa có định nghĩa cụ thể. Thuật ngữ "người đang sử dụng đất" được xuất hiện tại Luật Đất đai năm 1987, cụ thể Điều 1 Luật Đất đai năm 1987 quy định *"Người đang sử dụng đất đai hợp pháp được tiếp tục sử dụng"* tuy nhiên chưa có quy định nào diễn giải về việc xác định người đang sử dụng đất.

Tại thời điểm này, Nhà nước thừa nhận quyền sử dụng của người sử dụng đất thông qua việc cho phép người sử dụng đất được hưởng những quyền lợi hợp pháp trên đất được giao, cụ thể người sử dụng đất được quyền chuyển, nhượng, bán thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất được giao khi không còn sử dụng đất. Như vậy, tại thời điểm này người đang sử dụng đất là người đang sinh sống, quản lý, sử dụng và khai thác quyền sử dụng đất vì đất đai thuộc sở hữu toàn dân.

Tuy nhiên, đến Luật Đất đai năm 1993 Nhà nước đã cho phép chủ sử dụng đất thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, cụ thể *"Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất."* nên việc xác định người đang sử dụng đất là người đang sinh sống, quản lý, sử dụng khai thác quyền sử dụng đất không còn phù hợp, cụ thể trong

trường hợp cho thuê đất. Như vậy, việc xác định người đang sử dụng đất theo hướng là người đang sinh sống, quản lý, sử dụng và khai thác quyền sử dụng đất thì chưa phù hợp.

Trong giai đoạn Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/1999NĐ-CP quy định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, Tòa án nhân dân tối cao đã có Công văn số 81/1999/KHXX ngày 24 tháng 7 năm 1999 về việc đề nghị Chính phủ giải thích quy định tại Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP, cụ thể như sau: "Trong Điều 3 Nghị định số 17 có dùng hai khái niệm "Người sử dụng đất" (khoản 1) và "Người đang sử dụng đất" (khoản 2). Toà án nhân dân tối cao muốn được biết có sự khác nhau giữa hai khái niệm này hay không? Có ý kiến cho rằng "Người đang sử dụng đất" là người đang trực tiếp sử dụng đất đó có đúng không? Nếu đúng như vậy, thì một người có tên trong sổ địa chính mà không có tranh chấp (Điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 17), nhưng đất đó lại đang do một người khác trực tiếp sử dụng (đang ở, đang sản xuất...) có được làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được thực hiện các quyền theo quy định của Nghị định số 17 hay không?". Đến nay, vấn đề này vẫn chưa được làm rõ gây khó khăn trong quá trình giải quyết các trường hợp như Công văn số 81/1999/KHXX đã nêu.

Theo quan điểm của tác giả, việc xác định đối tượng đang sử dụng đất đối với cá nhân cần xác định theo hai vấn đề bao gồm nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của cá nhân đó. Cụ thể, nguồn gốc sẽ được giải quyết thông qua loại giấy tờ về đất mà người dân cung cấp và quá trình sử dụng đất sẽ thể hiện rõ trong quá trình xác minh thực tế. Không nên áp dụng cứng ngắt theo hướng xác định người đang sử dụng đất là người đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất vì với cơ chế phát triển của xã hội, thực tế xã hội tồn tại nhiều mối quan hệ dân sự theo đó người đang sử dụng đất (tức đang khai thác hoa lợi, lợi tức trên quyền sử dụng đất) thông qua một loại giao dịch dân sự khác như cho thuê, cho mượn, nhờ người khác canh tác hoặc hợp tác sản xuất kinh doanh theo hướng người góp đất, người góp sức,…

Như vậy, việc xác định người có giấy tờ khác về đất và người đang sử dụng đất trong trường hợp này phải được xác định đồng thời với nhau theo quan hệ nhân quả và dựa trên thực tế quản lý, sử dụng đất.

Riêng, đối với hộ gia đình cần phải xác định các thành viên trong hộ gia đình được xác định là chủ sử dụng hợp pháp của quyền sử dụng đất. Theo khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định: *"Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất"*. Với quy định trên, thành viên trong hộ gia đình được xác định quyền của mình đối với quyền sử dụng đất phải thõa đồng thời các điều kiện sau:

Một là, thành viên gồm những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình;

Hai là, đang sống chung;

Ba là, có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, việc xác định hộ gia đình có đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất như trên vướng phải nhiều khó khăn, bất cập trong việc xác định việc đang sống chung. Theo cách hiểu thông thường, việc đang sống chung được hiểu là sống cùng nhau ở một nơi nhưng nếu trường hợp con cái đi làm nơi khác nhưng có công sức đóng góp vào việc tạo lập tài sản thì việc xác định sống chung lại là vấn đề bất cập gây thiệt hại cho thành viên trong hộ không sống chung. Thứ hai là việc xác định thành viên tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất nhưng đối với các loại giấy tờ khác về đất thì xác khó khăn trong việc xác định thời điểm chính xác.

Theo thực tế xét xử các vụ án về tranh chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đinh và quan điểm của tác giả, việc xác định thành viên có phần quyền đối với quyền sử dụng đất nên được xác định theo nguồn gốc tạo lập tài sản, cụ thể như sau:

Đối với quyền sử dụng đất có nguồn gốc là do khai hoang hoặc nhận chuyển nhượng, tặng cho, trường hợp này cần xác định đối tượng có công sức khai hoang và quá trình tôn tạo, tạo lập nên quyền sử dụng đất nếu không chứng minh được phần công sức đóng góp thì xác định công sức đóng góp là như nhau. Trường hợp được tặng cho, nhận chuyển nhượng thì xác định theo văn bản thể hiện việc chuyển nhượng.

Đối với quyền sử dụng đất có nguồn gốc được cấp theo chính sách của Nhà nước thì cần xem xét điều kiện theo chính sách để xác định thành viên trong hộ. Cụ thể, trường hợp điều kiện được cấp đất được xác định theo số lượng nhân khẩu không giới hạn độ tuổi thì xác định quyền sử dụng đất là tài sản chung của các thành viên có tên trong hộ tại thời điểm được cấp đất. Những thành viên xuất hiện sau đó hoặc đã chuyển đi trước đó không được xem xét.

Ví dụ: Theo Điều 6 Nghị định số 64-CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 quy định *"Đối tượng giao đất nông nghiệp để sử dụng ổn định lâu dài là nhân khẩu nông nghiệp thường trú tại địa phương, kể cả những người đang làm nghĩa vụ quân sự."*[31] như vậy, đối với trường hợp hộ gia đình được giao đất theo Nghị định này thì thì xác định là các nhân khẩu đáp ứng đủ điều kiện tại thời điểm cấp đất.

[31] Điều 6 Nghị định số 64-CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ về việc ban hành bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

Tóm lại, việc xác định đối tượng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất phải được xem xét một cách khách quan và đồng thời hai điều kiện là có giấy tờ khác về đất và đang sử dụng đất. Hai điều kiện phải phù hợp với nhau và phù hợp với thực tế khách quan quá trình đang sử dụng đất.

1.3 Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

1.3.1 Khái niệm bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Bồi thường về đất là một vấn đề pháp lý quan trọng được xem xét khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. Khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất thì một trong những thiệt hại dễ dàng nhìn thấy nhất cũng là phần thiệt hại nghiêm trọng nhất đó là thiệt hại về đất vì đất đai vừa giữ vai trò là tư liệu sản xuất vừa là nơi ở, nơi sinh sống và cư ngụ của hộ gia đình, cá nhân.

Theo khoản 12 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 định nghĩa *"Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất."* Theo khái niệm này xác định vấn đề bồi thường về đất xuất hiện khi Nhà nước thu hồi đất và đối tượng được bồi thường là người đang sử dụng đất, giá trị được bồi thường là giá trị quyền sử dụng đất được tính trên diện tích thu hồi. Như đã phân tích ở phần 1.2.4 việc xác định đối tượng "đang sử dụng đất" vẫn chưa được giải thích cụ thể và tồn tại nhiều ý kiến khác nhau về cách xác định đối tượng "đang sử dụng đất". Mặc dù "người sử dụng đất" đã được liệt kê trong Điều 5 Luật Đất đai năm 2013, song định nghĩa chưa làm rõ được "người sử dụng đất" được bồi thường là những người nào mà dường như được ngầm hiểu là những người có đất bị thu hồi.[32]

Khi Luật Đất đai năm 2024 ban hành đã phần nào giải quyết vấn đề về việc xác định đối tượng được hưởng bồi thường về đất, cụ thể Luật Đất đai năm 2024 quy định *"Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất của diện tích đất thu hồi cho người có đất thu hồi."* Theo quy định này, Luật Đất đai năm 2024 vẫn xác định trường hợp và giá trị được bồi thường về đất tương tự như Luật Đất đai năm 2013 nhưng đã gỡ rối được vấn đề "người đang sử dụng đất", cụ thể Luật Đất đai xác định đối tượng được hưởng bồi thường là người có đất bị thu hồi. Người có đất bị thu hồi tức là người được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, bao gồm cả trường hợp người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ những nội dung trên có thể kết luận, việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất là việc Nhà

[32] Phan Trung Hiền. (2017). *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất ở Việt Nam*. Cần Thơ: NXB Đại học Cần Thơ, trang 105.

nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất.

1.3.2 Đặc điểm của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất nhìn chung vẫn có những đặc điểm chung của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như:

- Vấn đề bồi thường về đất phát sinh khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Vấn đề bồi thường về đất không phát sinh trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất do lỗi của người sử dụng đất;

- Đối tượng được bồi thường về đất là người có đất bị thu hồi đáp ứng đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định của pháp luật;

- Giá trị quyền sử dụng đất bồi thường được tính trên diện tích đất thu hồi. Giá đất cụ thể do Nhà nước quyết định[33];

Riêng đối với việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất thì đối tượng nhận bồi thường là nhóm đối tượng đặc biệt, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất có đặc điểm như sau:

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Các loại giấy tờ khác về đất có thể hiện diện tích, mục đích sử dụng đất cụ thể hoặc có thể không thể hiện diện tích, mục đích sử dụng đất;

- Việc xác định đối tượng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất không chỉ căn cứ vào giấy tờ về đất mà còn phải căn cứ vào nguồn gốc và quá trình sử dụng đất thực tế.

1.3.3 Bản chất của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất thể hiện bản chất như sau:

Một là, mặc dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Nhà nước vẫn thừa nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất.

[33] Khoản 2 Điều 18 Luật Đất đai năm 2013;

Hai là, bắt nguồn từ việc thừa nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất, khi thực hiện việc thu hồi đất của nhóm đối tượng này Nhà nước vẫn phải đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp và kể cả nghĩa vụ của nhóm đối tượng này

1.3.4 Tiêu chí bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

"Quyền lợi giữa người có đất thu hồi – Nhà nước – Nhà đầu tư phải được cân bằng trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư"[34] và chính vì vậy để đảm bảo cân bằng quyền lợi giữa người có đất thu hồi với nhà nước, nhà đầu tư và giữa những người có đất bị thu hồi với nhau thì việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất phải đảm bảo được các tiêu chí sau:

Một là, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi. Đây là tiêu chí tiên quyết cần phải được đảm bảo cho người có đất bị thu hồi để đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp, theo đó dông dân có quyền có nơi ở hợp pháp,[35] mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác.[36] Đất đai là tài sản có giá trị lớn, là tư liệu sản xuất quanh trọng của người sử dụng đất, gắn liền với cuộc sống và sinh hoạt của người dân vì vậy việc bồi thường về đất phải đảm bảo bù đấp được giá trị quyền sử dụng đất bị mất của người sử dụng đất và đảm bảo đời sống, sinh hoạt cho người có đất bị thu hồi.

Hai là, đảm bảo tính công bằng và bình đẳng giữa người có đất bị thu hồi với Nhà nước và chủ đầu tư cũng như các bên liên quan khác trong việc thực hiện dự án và giữa những người sử dụng đất có đất bị thu hồi với nhau. Cụ thể, Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hay vì mục đích để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhìn chung cũng là vì lợi ích chung của xã hội, đất nước. Về bản chất, việc thu hồi đất phải tạo ra được lợi ích nhất định cho xã hội, nếu xem xét về khía cạnh đầu tư thì người có đất bị thu hồi cũng là người góp vốn trong dự án nhưng vì lợi ích quốc gia, xã hội nên không có quyền từ chối việc "góp vốn" này, chính vì vậy phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người có đất bị thu hồi, cân bằng lợi ích giữa các nhóm chủ thể có liên quan, tránh trường hợp tạo điều kiện phát triển cho nhóm đối tượng này nhưng lại gây thiệt hại cho nhóm đối tượng khác bao gồm cả thiệt hại trước mắt và cơ hội phát triển trong tương lai. Đồng thời, phải đảm bảo tính công bằng giữa những thành viên trong hộ gia đình đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất với nhau, đảm bảo tính công bằng giữa nhóm đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử

[34] Phan Trung Hiền. (2011). *Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn*. Cần Thơ: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

[35] Điều 22 Hiến pháp năm 2013;

[36] Khoản 1 Điều 32 Hiến pháp năm 2013;

dụng đất với nhóm đối tượng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm cả phần quyền lợi và nghĩa vụ, giữa người có đất thu hồi là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất với Nhà nước và chủ đầu tư, đảm bảo việc bồi thường về đất phải tương xứng với giá trị quyền sử dụng đất đã bị thu hồi.

Ba là, đảm bảo tính công khai và minh bạch trong quá trình thực hiện, thủ tục và chính sách bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Tiêu chí này gắn liền và là cơ sở để đảm bảo tính công bằng trong quá trình bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nói chung. Công khai, minh bạch được hiểu là các quy định pháp luật về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất dễ dàng tiếp cận và thực hiện các quyền, nghĩa vụ mình. Công khai là người dân có thể tiếp cận và nắm được thông tin về các chính sách, quy định, trình tự, thủ tục trong quá trình thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư nói chung và bồi thường về đất nói riêng. Song song với việc đảm bảo tính công khai cần phải đảm bảo tính minh bạch, theo đó quy định và quá trình thực hiện quy định phải tạo điều kiện cho người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình. Các quy định của về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất phải được luật hóa một cách rõ ràng, cụ thể và được thống nhất cách hiểu cũng cũng như quá trình áp dụng quy định pháp luật.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Bồi thường về đất là một vấn đề pháp lý quan trọng được xem xét khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. Khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất thì một trong những thiệt hại dễ dàng nhìn thấy nhất cũng là phần thiệt hại nghiêm trọng nhất đó là thiệt hại về đất vì đất đai vừa giữ vai trò là tư liệu sản xuất vừa là nơi ở, nơi sinh sống và cư ngụ của hộ gia đình, cá nhân.

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất. Vì vậy, để đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm đối tượng này cần phải nghiên cứu và đánh giá đúng, đầy đủ các vấn đề về giấy tờ khác về đất, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất.

Giấy tờ khác về đất là văn bản chứng minh quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được Nhà nước thừa nhận và là căn cứ để Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cho chủ sử dụng đất. Riêng đối với việc thu hồi đất, giấy tờ khác về đất là căn cứ để xác định chủ thể có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và là căn cứ quan trọng để xác định việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quá trình thu hồi đất. Giấy tờ khác về đất được sử dụng trong trường hợp đối tượng có đất bị thu hồi đang sử dụng đất, đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Căn cứ vào nguồn gốc sử dụng và hình thức ghi nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ khác về đất được chia thành 04 nhóm, cụ thể:

Nhóm 1. Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền (tại thời điểm cấp, lập) cấp, lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

Nhóm 2. Các loại giấy tờ thể hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất được lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

Nhóm 3. Các loại giấy tờ của các cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai và cơ quan thi hành án;

Nhóm 4. Các loại giấy tờ thể hiện việc giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Sự xuất hiện và tồn tại của các loại giấy tờ khác về đất gắn liền với sự thay đổi và phát triển của pháp luật gắn liền với sự thay đổi và pháp triển của Nhà nước và thể chế chính trị của đất nước vì vậy để nghiên cứu và phân tích một cách toàn diện lịch sử

hình thành và pháp triển các loại giấy tờ khác về đất của hộ gia đình, cá nhân phải đối chiếu với bối cảnh lịch sử của nước ta qua từng thời kỳ. Đồng thời, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất thì việc xác định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất cần phải xem xét 2 đồng thời hai yếu tố là giấy tờ khác về đất và đang sử dụng đất đặc biệt là trong quá trình Nhà nước tiến hành thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN ĐỐI VỚI VIỆC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT CÓ GIẤY TỜ KHÁC VỀ ĐẤT

Tại Việt Nam hiện nay, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai nói chung và pháp luật về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nói riêng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển chính vì vậy không tránh khỏi những bất cập, khó khăn trong quá trình áp dụng và thi hành pháp luật về bổi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. Trong đó, đối tượng hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất là đối tượng đặc biệt, chưa được quy định cụ thể, chi tiết nên vẫn tồn động những khó khăn, bất cập trong quá trình bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của nhóm đối tượng này.

2.1 Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

2.1.1 Thực trạng quy định pháp luật về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Bất kỳ một hoạt động có mục đích nào cũng cần phải dựa trên những nguyên tắc nhất định, việc giữ vững các nguyên tắc sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động đó phát phát triển. Theo Từ điển Tiếng Việt, nguyên tắc là điều cơ bản định ra, nhất thiết phải tuân theo. Vì vậy, để đảm bảo quá trình bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện đúng quy định, đạt được mục tiêu đã đề ra thì việc xây dựng hệ thống những nguyên tắc là điều vô cùng cần thiết để tránh cho quá trình thực thi pháp luật bị sai lệch ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và niềm tin của người dân vào chính sách của Nhà nước.

Đối với việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, như đã phân tích ở trên, việc thu hồi đất ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân và sự phát triển kinh tế của khu vực có đất bị thu hồi, chính vì vậy để cho việc bồi thường về đất đạt được hiệu quả cao thì việc xây dựng một hệ thống nguyên tắc cụ thể, đầy đủ, rõ ràng là vô cùng cần thiết và có khả năng quyết định đến kết quả của việc áp dụng pháp luật trên thực tế.

Bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất trên cơ bản vẫn là bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nên cũng cần phải tuân thủ những nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất theo Điều 74 Luật Đất đai năm 2013, theo đó nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như sau:

"1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật."

Nhìn chung, các nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất hướng đến ba vấn đề chính, một là phải xác định đúng đối tượng, hai là hình thức bồi thường, ba là việc bồi thường phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Những nguyên tắc này hướng đến mục đích bảo đảm cho hộ gia đình, cá nhân được hưởng đầy đủ các quyền của mình, bên cạnh đó cũng xác định trách nhiệm của Nhà nước trong quá trình bồi thường phải bồi thường và việc bồi thường phải xem xét nhiều khía cạnh không được chủ quan theo ý chí của Nhà nước mà phải đảm bảo được sự hài hòa giữa các bên.

2.1.1.1 Nguyên tắc về xác định đối tượng được bồi thường

Đối với nguyên tắc thứ nhất về vấn đề đối tượng được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, cụ thể trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giất tờ khác về đất.

Hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được bồi thường về đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường đất theo quy định theo Điều 75 Luật Đất đai năm 2013. Như vậy, đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất phải đáp ứng đủ hai điều kiện là đang sử dụng đất và có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về vấn đề xác nhận đối tượng có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần đối chiếu với quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Nguyên tắc này là hoàn toàn phù hợp với thực tế và là tiền để cơ bản để đảm bảo giá trị của những nguyên tắc còn lại. Chỉ khi xác định đúng đối tượng được bồi thường về đất mới có thể xem xét đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng đó và sự công bằng, bình đẳng giữa các đối tượng với nhau.

2.1.1.2 Nguyên tắc về xác định hình thức bồi thường

Đối với nguyên tắc thứ hai về việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được

bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Theo Điều 10 Luật Đất đai năm 2013, đất đai được chia thành ba nhóm chính và được phân loại cụ thể như sau:

"1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;

b) Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

c) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

d) Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác;

đ) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

e) Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác;

g) Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;

h) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

i) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

k) Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở;

3. Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng."

Theo nguyên tắc thứ hai về việc bồi thường về đất thì hình thức bồi thường về đất được ưu tiên xem xét là "đất đổi đất", tức là bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng, cùng loại với đất bị thu hồi. Cụ thể Nhà nước thu hồi đất loại đất nào sẽ bồi thường bằng loại đất đó và chỉ bồi thường tiền nếu không có đất. Điều này xuất phát từ việc bồi thường bằng tiền cho người dân một số tiền chưa chắc đảm bảo được đời sống thực tế của họ vì để đáp ứng đời sống của người dân chúng ta "phải cho cả cần câu chứ đừng cho mỗi con cá". Việc giao cho người dân một số tiền, dù có lớn nhưng nếu họ không biết sử dụng đúng cách thì không đảm bảo được cuộc sống lâu dài của họ. Ngược lại, việc bồi thường bằng đất sẽ đảm bảo được quá trình sinh sống, làm ăn lâu dài cho người dân có đất bị thu hồi.

Tuy nhiên trên thực tế, đa số các trường hợp đều được bồi thường bằng tiền thay vì bằng đất có cùng mục đích sử dụng. Về cơ bản, diện tích đất thực tế đã được đưa vào sử dụng, tức đã được Nhà nước công nhận, giao, cho thuê cho các đối tượng sử dụng. Nên nguồn đất chưa được đưa vào sử dụng chỉ có tỷ lệ rất nhỏ, cộng với yêu cầu đất cùng loại với loại đất bị thu hồi thì với 18 loại đất khác nhau, để diện tích đất chưa sử dụng có cùng mục đích sử dụng đối với đất bị thu hồi thì có xác suất rất thấp. Điều đó dẫn đến thực tế quy định không thể áp dụng trên thực tế.

Đối với việc bồi thường bằng tiền, trên lý thuyết không được ưu tiên nhưng như số liệu nêu trên đã thể hiện rõ thực tế việc bồi thường về đất hầu hết được quy giá trị và được bồi thường bằng tiền.

Việc bồi thường bằng tiền dẫn đến hai vấn đề chính, một là không đảm bảo được mục đích của việc bồi thường về đất, hai là việc xác định giá đất gặp nhiều khó khăn.

Về mục đích, việc thu hồi đất là để hướng đến sự phát triển chung của đất nước, thúc đẩy việc phát triển kinh tế và đảm bảo năng cao chất lượng đời sống của người dân, tạo điều kiện để người dân sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống lâu dài. Chính vì vậy, việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất cũng phải đáp ứng được điều này, chính là phải đảm bảo được đời sống của người dân được ổn định, lâu dài. Nhưng việc bồi thường bằng tiền thì không đáp ứng được yêu cầu cơ bản này. Việc "cho con cá" không thể đảm bảo đời sống của người dân bằng việc "cho cần câu", việc bồi thường bằng tiền

chỉ đáp ứng được câu chuyện kinh tế nhất thời, còn về lâu dài thì không thể nào xác định được.

Ví dụ, một gia đình phát triển kinh tế bằng việc nuôi tôm, sau khi bị thu hồi hết đất số đất nuôi tôm và được bồi thường bằng một số tiền lớn. Nhưng số tiền này có đảm bảo được rằng gia đình có thể tìm được một thửa đất khác tương tự để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của gia đình hay không?

Về vấn đề xác định giá đất để bồi thường, đây là vấn đề có nhiều tranh cãi vì đất đai vừa mang giá trị vật chất, vừa mang giá trị tinh thần nên các bên rất khó để xác định một giá trị cụ thể cho quyền sử dụng đất cũng không đảm bảo đời sống ổn định lâu dài cho người dân.

Như vậy, nguyên tắc thứ hai mặc dù trên lý thuyết là phù hợp hướng đến vấn đề đảm bảo quyền lợi của người dân nhưng trên thực tế lại không thể áp dụng được dẫn đến quá trình thu hồi và bồi thường về đất có nhiều khó khăn, chưa có tiếng nói chung giữa Nhà nước và người dân.

2.1.1.3 Nguyên tắc về xác định tiêu chí khi thực hiện việc bồi thường

Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, đối với đối tượng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất là một đối tượng đặc biệt vì nhóm này có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với nguyên tắc thứ ba về việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Đây là những điều kiện tiên quyết trong quá trình thực thi pháp luật nói chung và thực thi pháp luật về bồi thường về đất nói riêng. Tuy nhiên, để xác định như thế nào là dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể nên chưa thể xác định một thức đo cụ thể cho nguyên tắc này.

2.1.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Như đã phân tích ở trên, nguyên tắc bồi thường về đất nói chung và nguyên tắc bồi thường về đất đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất nói riêng theo Luật Đất đai năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong quá trình áp dụng trên thực tế.

Căn cứ theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa

XIII, một trong những vấn đề mà Đảng ta quan tâm là Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Theo đó, những nội dung được chú ý xem xét và theo quan điểm của tác giả cần được đưa vào nguyên tắc khi bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là:

- Việc thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt;

- Đối với trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất;

- Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Kế thừa và tiếp thu những ý kiến đóng góp của người dân và thực hiện theo Nghị quyết của Đảng trong quá trình xây dựng dự thảo luật đất đai năm 2024, sau khi được thông qua Luật Đất đai năm 2024 quy định cụ thể hơn những điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, khoản 1, 2, 4 và khoản 7 Điều 91 Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định cụ thể như sau:

"1. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; vì lợi ích chung, sự phát triển bền vững, văn minh và hiện đại của cộng đồng, của địa phương; quan tâm đến đối tượng chính sách xã hội, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

2. Việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

(...)

Đối với người có đất thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở.

4. Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản để tạo điều kiện cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản có việc làm, có thu nhập, ổn định đời sống, sản xuất.

So với Luật Đất đai năm 2013, Luật Đất đai năm 2024 đã có những thay đổi lớn đối với những quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, cụ thể như sau:

Nguyên tắc bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật được đưa lên đầu tiên, điều này là phù hợp với thực tế vì để đảm bảo giá trị của những nguyên tắc khác thì việc đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật là điều kiện tiên quyết. Đồng thời, Luật Đất đai năm 2024 đã bổ sung thêm nội dung "vì lợi ích chung, sự phát triển bền vững, văn minh và hiện đại của cộng đồng, của địa phương; quan tâm đến đối tượng chính sách xã hội, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp." đều này thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với những mục tiêu chung của xã hội và nhóm đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Điểm thay đổi lớn trong nguyên tắc bồi thường về đất là hình thức bồi thường về đất, theo đó, hình thức bồi thường về đất đã được cụ thể hóa và bổ sung thêm các hình thức bồi thường để đáp ứng với nhu cầu và nguyện vọng của người dân có đất bị thu hồi, cụ thể như sau:

- Bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng;

- Bồi thường bằng tiền;

- Bồi thường bằng tiền theo yêu cầu của người dân;

- Bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng theo yêu cầu của người dân và quỹ đất của địa phương.

Việc bồi thường bằng tiền theo yêu cầu của người dân và bồi thường bằng đất theo yêu cầu của người dân và quỹ đất của địa phương phần nào đã giải quyết được những vấn đề cơ bản của nguyên tắc này tại Luật Đất đai năm 2023.

Đối với việc bồi thường bằng tiền hoặc bằng đất theo yêu cầu của người dân giúp người dân chủ động và linh hoạt trong kế hoạch sản xuất kinh doanh để ổn định đời sống.

Thêm vào đó, đối với nguyên tắc Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản để tạo điều kiện cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản có việc làm, có thu nhập, ổn định đời sống, sản xuất đã thể hiện được rõ mục đích bảo đảm cuộc sống của người dân hướng đến việc giúp cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thôi hồi ổn định đời sống và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả, việc thực hiện các nguyên tắc này khi nào vẫn là một vấn đề khó khăn trong thực tế. Để đảm bảo đời sống của hộ gia đình, cá nhân

khi Nhà nước thu hồi đất, ngoài câu hỏi bồi thường bao nhiêu, bồi thường như thế nào thì vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân đó là bồi thường khi nào? Mặc dù đã có quy định, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày[37] nhưng chưa có quy định cụ thể về việc khi nào triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi. Để đảm bảo quyền lợi và đời sống của người dân, cần đưa quy định rõ về thời gian thực hiện việc phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi và đưa vào nguyên tắc để đảm bảo giá trị thực hiện của quy định. Cụ thể, quy định nguyên tắc việc thu hồi đất chỉ được thực hiện sau đã triển khai thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân.

2.2 Điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

2.2.1 Thực trạng quy định pháp luật về điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Căn cứ vào khoản 1 Điều 75 và Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất cần đáp ứng những điều hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định và có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất.

2.2.1.1 Quy định pháp luật về hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP định nghĩa sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên các loại giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp không có các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất theo khoản 2 Điều 21 thì áp dụng theo khoản 4 Điều 21 theo đó trường hợp không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 21 hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của người có yêu cầu xác nhận trong khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố) nơi có đất.

[37] Điểm a, khoản 3, Điều 69 Luật Đất đai năm 2013;

Như vậy, theo định nghĩa trên việc xác định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định căn cứ là các điều kiện sau:

- Quá trình sử dụng đất: sử dụng đất liên tục

- Mục đích sử dụng đất: Sử dụng đất vào mục đích chính nhất định

- Thời gian sử dụng đất: Thời gian bắt đầu thời điểm sử dụng đất vào mục đích chính đó đến thời điểm có quyết định thu hồi đất.

Với ba điều kiện nêu trên, việc xác định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc trên thực tế.

Thứ nhất, về quá trình sử dụng đất liên tục thì chưa có văn bản nào giải thích việc sử dụng đất là cụ thể sử dụng như thế nào và ai là người sử dụng đất liên tục. Việc sử dụng đất liên tục nếu xét với nghĩa là một động từ, ý chỉ việc liên tục khai thác quyền sử dụng đất đó hay là việc sử dụng chỉ xác định theo hướng là có quản lý sử dụng quyền sử dụng đất đó.

Thứ hai, về việc sử dụng đất vào mục đích chính nhất định. Theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 thì đất đai được chia làm 03 nhóm bao gồm: Nhóm đất nông nghiệp với 08 mục đích sử dụng đất, nhóm đất phi nông nghiệp với 10 mục đích sử dụng đất. Thêm vào đó, trên thực tế việc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân ở đô thị, thông thường sẽ được kết hợp giữa đất ở và sản xuất kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân ở vùng nông thôn thường kết hợp giữa các chính sách vườn – ao – chuồng, theo đó một thửa đất tùy diện tích có thể kết hợp giữ mục đích ở – trồng cây lâu năm – trồng cây hằng năm – làm ao nuôi cá và với các nhu cầu khác nhau người dân thường xuyên thay đổi mục đích sử dụng trên thực tế để phù hợp với đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Quy định này đặt ra vấn đề, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng trong quá trình sử dụng đã thay đổi mục đích sử dụng đất thì có được xác nhận việc sử dụng đất ổn định hay không?

Thứ ba, về thời gian sử dụng đất được xác định là bắt đầu thời điểm sử dụng đất vào mục đích chính đó đến thời điểm có quyết định thu hồi đất. Nhưng vấn đề thời gian sử dụng đất này có ảnh hưởng đến việc xác nhận "sử dụng đất ổn định" hay không? Nếu có thời gian cụ thể để đáp ứng điều kiện này là bao lâu?

Trên thực tế, quyền sử dụng đất thường xuyên được giao dịch, chuyển nhượng, tặng cho vì việc xác định thời gian dài ngắn, tùy từng trường hợp sẽ khác nhau nhưng không ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất hợp pháp.

Theo khoản 38 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024 định nghĩa *"Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc sử*

dụng đất ổn định." Như vậy, Luật Đất đai năm 2024 đã bỏ điều kiện về sự "liên tục" và vẫn giữ lại điều kiện về mục đích sử dụng đất và thời gian sử dụng đất.

Từ những nội dung trên, theo quan điểm của tác giả, việc định nghĩa *"Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối"* theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hay *"Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc sử dụng đất ổn định."* theo Luật Đất dai 2024 vẫn chưa định nghĩa rõ ràng và chưa có căn cứ cụ thể để xác định việc sử dụng đất ổn định.

2.1.1.2 Quy định pháp luật về các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 1 Điều 75 và khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất khi có các loại giấy tờ sau đây:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất, bao gồm: Bằng khoán điền thổ, văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ, văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ, bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ chứng nhận, giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ cũ cấp, bản án của cơ quan Tòa án của chế

độ cũ đã có hiệu lực thi hành, các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ở công nhận.[38]

- Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ[39], bao gồm: Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở, giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép, giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7 năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận, giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật,

Trường hợp, các loại giấy tờ đã có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối nếu bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó thì được sử dụng bản sao (trừ Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980).

Trong đó, một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý[40], bao gồm: Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp; Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc

[38] Điều 15 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

[39] Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

[40] Được bổ sung bởi khoản 16 Điều 12 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập, đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất, giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng đất, giấy tờ về việc kê khai đăng ký nhà cửa được Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi diện tích đất có nhà ở, giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo Chỉ thị số 282/CT-QP ngày 11 tháng 7 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà việc giao đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ, chiến sỹ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ khác về đất mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan;

- Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 01 tháng 01 năm 2014 mà chưa được cấp giấy chứng nhận;

Trên đây là các loại giấy tờ khác về đất chứng minh quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và là điều kiện để được xem xét bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Với số lượng giấy tờ khác về đất được thừa nhận giá trị pháp lý như trên đã thể hiện rõ sự quan tâm và mục tiêu của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.

Căn cứ theo Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 đã quy định thêm các loại giấy tờ khác về đất như sau:

- Bằng khoán điền thổ; Văn tự đoạn mãi bất động sản có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ; Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ; Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ chứng nhận; Giấy phép cho xây cất nhà ở; Giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ cũ cấp;

- Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập; Giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng đất;

- Giấy tờ về việc kê khai, đăng ký nhà cửa được Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi diện tích đất có nhà;

- Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà có tên người sử dụng đất;

- Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tiễn của địa phương.

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ của nông, lâm trường quốc doanh về việc giao đất để làm nhà ở hoặc làm nhà ở kết hợp với sản xuất nông, lâm nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

Việc liệt kê từng loại giấy tờ khác về đất giúp cho việc xác định loại giấy tờ đất được chính xác nhưng trên thực tế số lượng quá nhiều cũng gây ra những khó khăn nhất định cho người dân và cả cơ quan địa phương trong việc xác nhận các loại giấy tờ nêu trên. Về bản chất, các loại giấy tờ khác về đất này cũng thuộc 04 nhóm đã được phân loại, bao gồm:

Nhóm 1. Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền (tại thời điểm cấp, lập) cấp, lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993);

Nhóm 2. Các loại giấy tờ thể hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất được lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

Nhóm 3. Các loại giấy tờ của các cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai và cơ quan thi hành án:

Nhóm 4. Các loại giấy tờ thể hiện việc giao dịch, thừa kế chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất:

Với thực tế các loại giấy tờ khác về đất hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, từ những thời điểm mà quy định pháp luật chưa quy định rõ về hình thứ, nội dung của văn bản nên việc căn cứ vào tên gọi để liệt kê các loại giấy tờ khác về đất sẽ dẫn đến việc thiếu sót các loại giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất.

Ví dụ, đối với trường hợp các loại giấy tờ thể hiện việc giao dịch quyền sử dụng đất thực tế phát sinh các loại giấy tờ như "Biên nhận tiền" có nội dung thể hiện có bán đất nhưng không ghi rõ bán đất vị trí nào, diện tích bao nhiêu hoặc tại thời điểm không được giao dịch quyền sử dụng đất thì phát sinh văn bản là "Ủy quyền sử dụng đất vĩnh viễn".

2.2.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

2.2.2.1 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định

Đối với điều kiện "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định" tại khoản 1 Điều 100 và và "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất" tại khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013. Khi xem xét hai điều luật này có thể thấy rằng điều kiện để được bồi thường là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định và có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Vấn đề đặt ra là "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định" tại khoản 1 Điều 100 và và "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất" khác nhau như thế nào.

Theo định nghĩa hiện tại, việc xác định hộ gia đình cá nhân sử dụng đất ổn định dựa trên việc sử dụng đất liên tục vào mục đích chính nhất định trong khoảng thời gian bắt đầu thời điểm sử dụng chưa nêu lên được căn cứ cụ thể để xác định hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định. Việc xác định khái niệm, định nghĩa cần có một căn cứ cụ thể, một thước đo chính xác để phân loại nhóm đối tượng sử dụng đất ổn định với nhóm đối tượng sử dụng đất không ổn định. Sự ổn định ở đây không chỉ phụ thuộc vào thời gian hay mục đích sử dụng đất.

Theo Từ điển Tiếng Việt, ổn định là ở vào hay làm cho ở vào trạng thái không còn có những biến động, thay đổi đáng kể. Ổn định đối với quyền sử dụng đất cần được xem xét theo hướng là không có phát sinh tranh chấp, nếu có phát sinh việc thay đổi bao gồm thay đổi người sử dụng, mục đích sử dụng, diện tích thì sự thay đổi này phải hợp pháp và phù hợp với thực tế. Như vậy, theo quan điểm của tác giả để xác định được hộ gia đình, cá nhân có sử dụng đất ổn định hay không cần dựa vào nguồn gốc sử dụng đất hợp pháp, quá trình sử dụng đất hợp pháp. Theo đó, nguồn gốc sử dụng đất hợp pháp trả lời cho câu hỏi vì sao hộ gia đình, cá nhân đó lại sử dụng thửa đất này? Quá trình sử dụng đất hợp pháp trả lời cho câu hỏi diện tích hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất là bao nhiêu, phần nào là sử dụng từ nguồn gốc cũ, phần nào phát sinh thêm hoặc giảm đi và lý do tăng thêm, giảm đi là gì, lý do đó có hợp pháp hay không. Nếu xem xét theo khía cạnh này, việc hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định đồng nghĩa với việc hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và không có tranh chấp về đất.

"Ổn định" là một từ định tính, không thể xác định rõ ràng như thế nào là ổn định hoặc không ổn định, tuy nhiên dựa vào thực tế khách quan thì việc thay đổi là điều tất yếu khách quan và những thay đổi phù hợp với quy định pháp luật cần được bảo vệ.

Chính vì vậy, theo quan điểm của tác giả cần thống nhất điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và điều kiện được bồi thường về đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ khác về đất là "hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất".

2.2.2.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất

Đối với các loại giấy tờ khác về đất, cần có cách gọi thống nhất để tránh nhầm lẫn giữ các từ ngữ giữa giấy tờ khác về đất và giấy tờ khác về quyền sử dụng đất. Đối với một thửa đất hiện tại sẽ thuộc hai trường hợp, một là đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai là chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ có hai trường hợp, một là có giấy tờ khác về đất để chứng minh quyền sử dụng đất, hai là không có giấy tờ nào khác để chứng minh quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai quy định các loại giấy không phải là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định hiện hành là "Giấy tờ về quyền sử dụng đất", tại Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định "Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất", theo quan điểm của tác giải giấy tờ về quyền sử dụng đất hay giấy tờ khác về quyền sử dụng đất bản chất đều là giấy tờ khác về quyền sử đất (hay giấy tờ khác về đất). Tức loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất và là căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì vậy cần thống nhất cách gọi để tạo điều kiện thuận lợi trong việc áp dụng quy định pháp luật, đảm bảo sự minh bạch của quy định pháp luật giúp người dân khi tiếp cận với các quy định pháp luật có thể hiểu được quy định từ đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đối với việc liệt kê các loại giấy tờ khác về đất, theo quy định hiện hành các loại giấy tờ khác về đất được quy định riêng lẻ, rãi rác ở nhiều văn bản khác nhau dẫn đến việc khó khăn trong đối chiếu quy định của pháp luật, cụ thể

- Tại Điều 100 Luật Đất đai năm quy định hơn 20 loại giấy tờ khác về đất;

- Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định hơn 09 loại giấy tờ khác về đất;

- Khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định thêm 04 loại giấy tờ khác về đất;

- Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định 06 loại giấy tờ khác về đất và thêm trường hợp "các loại giấy tờ khác";

Tương tự, Luật Đất đai năm 2024 cũng bổ sung thêm một số loại giấy tờ khác về đất nhưng bản chất vẫn thuộc các nhóm giấy tờ khác về đất đã có trước đó và điểm n khoản 1 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 vẫn có quy định "Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tiễn của địa phương".

Như vậy, khi xác định loại giấy tờ khác về đất, Luật Đất đai năm 2013 sử dụng phương pháp liệt kê các loại giấy tờ khác về đất đã dẫn đến việc không liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ khác về đất nên phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế nhưng điều này lại dẫn đến thực trạng quy định rời rạc ở nhiều văn bản khác nhau khiến cho việc tiến cận của người dân và thực thi của các cấp chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn và không giải quyết được vấn đề bản chất sự việc. Đối với Luật Đất đai năm 2024 đã mở rộng các loại giấy tờ khác về đất theo điểm n khoản 1 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 theo đó Luật Đất đai năm 2024 đã bổ sung *"Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tiễn của địa phương"* quy định này đã giải quyết vấn đề về việc tồn tại các loại giấy tờ khác về đất tại các địa phương do ảnh hưởng tự thói quen, tập quán của người dân.

Việc thừa nhận và bảo đảm tính pháp lý cho các loại giấy tờ khác về đất của hộ gia đình, cá nhân có mục đích thực tế là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đối với quyền sử dụng đất của họ điều này thể hiện rõ ở việc kể cả trường hợp không có giấy tờ khác về đất thì người dân vẫn được đảm bảo quyền sử dụng đất của mình. Bên cạnh đó, để đảm bảo sự công khai, minh bạch của pháp luật thì cần quy định theo luật theo hướng tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận và được hiểu rõ quy định. Việc quy định các loại giấy tờ khác về đất ở nhiều văn bản khác nhau sẽ gây ra sự khó khăn cho người dân trong việc tiếp cận quy định không đảm bảo được sự công khai và việc liệt kê các loại văn bản không đảm bảo được minh bạch do những thuật ngữ áp dụng cho chuyên ngành gây khó khăn cho người dân khi tìm hiểu.

Trong thực tế, với quá trình phát triển qua nhiều biến cố lịch sử cùng với việc phát triển của xã hội thì quá trình hình thành các loại giấy tờ khác về đất là vô cùng đa dạng, khó có thể kiểm soát được vì ngoài những văn bản do cơ quan nhà nước lập là những văn bản do hộ gia đình, cá nhân tự lập với nhau.

Việc xác định tính hợp pháp của các loại giấy tờ khác về đất là cần thiết nhưng việc liệt kê từng loại giấy tờ như trên là không cần thiết và không thực sự phát huy được giá trị của quy định pháp luật.

Mục đích chính của quy định về đảm bảo quyền sử dụng đất của người dân trên thực tế, về bản chất dù có giấy tờ hay không có giấy tờ thể hiện nguồn gốc về quyền sử dụng đất thì cuối cùng người sử dụng đất hợp pháp vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, vẫn được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (trừ các trường hợp vi phạm quy định về đất đai) thẩm chí khi quyền sử dụng có tranh chấp thì sau khi kết thúc việc tranh chấp đó thì thông qua kết quả giải quyết tranh chấp vẫn xác định chủ sử dụng hợp pháp của quyền sử dụng đất và đối tượng này vẫn sẽ được hưởng đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Đối với việc chứng minh tính hợp pháp của các loại giấy tờ khác về đất, Luật Đất đai năm 2013 chưa xác định cụ thể tuy nhiên theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số

88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 đã quy định *"Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền lập, thẩm định, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chịu trách nhiệm thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khác chấp thuận, quyết định hoặc giải quyết trước đó. Mẫu quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này."*[41] Theo quy định này, cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền lập, thẩm định, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không chịu trách nhiệm về các loại giấy tờ khác về đất mà cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền liên quan sẽ chịu trách nhiệm về các loại giấy tờ khác về đất tương ứng với trách nhiệm quyền hạn của mình. Đây là điểm mới tiến bộ của quy định mới tháo gỡ những vấn đề liên quan đến việc xác định tính hợp pháp của các loại giấy tờ khác về đất và hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Tóm lại, theo quan điểm của tác giả cần xác định những nguyên tắc chung về việc xác định tính hợp pháp của các loại giấy tờ khác về đất thay vì liệt kê từng loại giấy tờ khác về đất vì cơ bản các loại giấy tờ này cũng phải phù hợp với thực tế sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mới được xem xét để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Riêng đối với những vấn đề liên quan về việc làm giả giấy tờ khác về đất để nhằm tăng diện tích, thay đổi mục đích hoặc thay đổi thời gian để được lợi thì việc xác minh thực tế tại địa phương sẽ giải quyết được vấn đề này. Cụ thể, như đã trình bày, ngoài điều kiện "có giấy tờ khác về đất" thì hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng điều kiện "đang sử dụng đất". Trong đó, điều kiện "đang sử dụng đất" là điều kiện tiên quyết để xác định đối tượng hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất hay không và "giấy tờ khác về đất" là điều kiện để chứng minh cho quyền sử dụng đất hợp pháp của hộ gia đình cá nhân. Căn cứ theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 138 Luật Đất đai năm 2024 thì trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất vẫn được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Vì vậy, cần quy định về nguyên tắc xác định tính hợp pháp của các lợi giấy tờ khác về đất, không cần liệt kê từng loại giấy tờ. Tác giả đề xuất nguyên tác xác định tính hợp pháp của các loại giấy tờ khác về đất như sau:

- Đối với các loại giấy tờ được cơ quan nhà nước cấp cho hộ gia đình, cá nhân: Giấy tờ thể hiện quá trình được cơ quan có thẩm quyền (tại thời điểm lập) giao đất phù hợp với quy định hiện hành và quá trình sử dụng đất;

[41] Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính Phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Đối với các loại giất tờ do hộ gia đình, cá nhân lập với cơ quan Nhà nước: Giấy tờ thể hiện việc đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đơn xin xây dựng nhà,… của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với thực tế sử dụng đất;

- Đối với các loại giất tờ đất do hộ gia đình, cá nhân tự lập với nhau: Giấy tờ thể hiện việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất phù hợp với thực tế sử dụng đất.

Về các nghĩa vụ tài chính vẫn căn cứ theo quy định hiện hành.

2.3 Hình thức bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

2.3.1 Thực trạng quy định pháp luật về xác định loại đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Theo Điều 74 Luật Đất đai năm 2023, có 02 hình thức bồi thường về đất là bồi thường bằng đất và bồi thường bằng tiền, cụ thể:

- Việc bồi thường bằng đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi,

- Việc bồi thường bằng tiền được tính theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Theo nguyên tắc tại Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 thì việc bồi thường bằng đất phải được ưu tiên hơn việc bồi thường bằng tiền để đảm bảo tư liệu sản xuất, nơi sinh sống làm ăn cho hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi.

2.3.1.1 Đối với trường hợp thu hồi đất ở

Theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, hình thức bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân như sau:

- Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

- Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

- Trường hợp trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy

định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

- Hộ gia đình, cá nhân, không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư thi được Nhà nước bồi thường bằng tiền.

- Trường hợp trong thửa đất ở thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và việc chuyển mục đích sang đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, mặc dù nguyên tắc quy định hình thức bồi thường về đất bằng quyền sử dụng đất được ưu tiên, nhưng với thực tế quỹ đất của các địa phương không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu bồi thường về đất nên việc bồi thường bằng đất chỉ ưu tiên áp dụng cho các hộ gia đình, cá nhân không còn hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi mới được ưu tiên xem xét bồi thường bằng đất hoặc nhà ở, còn đối với các trường hợp khác thì vẫn cần xem xét quỹ đất của địa phương và các vấn đề khác để quyết định hình thức bồi thường nhưng trên thực tế, đa số các trường hợp đều bồi thường bằng tiền.

2.3.1.2 Đối với trường hợp thu hồi đất phi nông nghiêp không phải là đất ở

Đối với trường hợp bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất phi ông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân theo Điều 80 Luật Đất đai năm 2013 được quy định như sau: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất sử dụng có thời hạn.

Quy định này được quy định chi tiết tại Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP như sau:

- Đối với đất sử dụng có thời hạn thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi; thời hạn sử dụng đất được bồi thường là thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền và được xác định như sau:

Trong đó:

Tbt: Số tiền được bồi thường;

G: Giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định thu hồi đất; nếu đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì G là giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, nếu đất được Nhà nước cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì G là giá đất cụ thể tính tiền thuê đất;

S: Diện tích đất thu hồi;

T1: Thời hạn sử dụng đất;

T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại;

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất mà có nhu cầu sử dụng với thời hạn dài hơn thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng thời hạn sử dụng nhưng người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được tăng theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài mà có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất theo giá đất ở.

Tuy nhiên, trên thực tế việc bồi thường về đất cả với đất ở và đất phi nông nghiệp không phải đất ở chủ yếu được bồi thường bằng tiền thay vì bằng đất như nguyên tắc tại Điều 74 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể, Theo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nhà nước đã thu hồi 1.179.879,78 ha đất để thực hiện 25.362 dự án. ĐỒng, thời, theo báo cáo của 63 tỉnh, sau hơn 07 năm thi hành Luật Đất đai, đã thực hiện: (i) bồi thường về đất: bằng đất với diện tích 17.375,54 ha, bằng tiền (là chủ yếu) với 218.416,70 tỷ đồng;[42] Như vậy, so với tổng diện tích đất đã thu hồi 1.179.879,78 ha, bồi thường về đất chỉ với diện tích 17.375,54 ha với tỷ lệ chỉ có 1,47%.

Đây là một con số quá ít và thể hiện rõ vấn đề nguyên tắc bồi thường về đất chưa thực sự được thực hiện trong thực tế.

2.3.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về hình thức bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Việc bảo đảm nguyên tắc tương xứng trong đền bù cho người bị thiệt hại do có đất bị thu hồi đã được khẳng định từ khi ban hành Luật Đất đai năm 2003 và được tái khẳng định tại Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, cho đến nay, giữa cam kết được người làm luật đưa ra và kết quả thực thi cam kết dường như vẫn còn khoảng cách quá lớn. Các vướng mắc trong đền bù khi thu hồi đất liên tục được ghi nhận ở nhiều nơi trên cả nước. Hậu quả là nhiều dự án xây dựng phục vụ lợi ích chung hoặc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bị chậm trễ; ở nhiều nơi, nhiều lúc, thậm chí xảy ra xung đột xã hội, gây mất trật tự và tâm trạng bất an cho người dân.[43]

---

[42] Báo cáo số 85/BC-BTNMT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai (Phục vụ công tác thẩm định của Bộ Tư pháp), trang 11.

[43] Nguyễn Ngọc Điện. (Tháng 10 năm 2022). Học thuyết tương xứng trong hạn chế quyền sở hữu –Vận dụng vào việc giải quyết vấn đề đền bù khi thu hồi đất. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp* số 19 (467).

Như đã phân tích ở trên, với thực trạng tỷ lệ bồi thường bằng đất chỉ chiếm 1,47% trong tổng số diện tích đất bị thu hồi là quá ít và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân. Việc Nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sau đó bồi thường bằng tiền là dù giá trị có tương xứng hay không vẫn thể hiện nội dung rằng dân đang buộc phải "bán đi" quyền sử dụng đất của mình mà không được quyết định giá. Đây là vấn đề mấu chốt đẩy đến xung đột giữa người dân và các cấp chính quyền địa phương trong quá trình thu hồi đất.

Đất đai là một tài sản đặc biệt, không có khả năng sinh thêm nhưng nhu cầu sử dụng đất ngày cang tăng. Việc bồi thường bằng tiền không đảm bảo được đời sống của người dân vì với cơ chế thị trường hiện nay và tốc độ tăng của giá đất sẽ uy hiếp đến vấn đề nhà ở, đất sản xuất kinh doanh, sinh kế của người dân sau khi bị thu hồi đất.

Theo thông tin thống kê do các công ty nghiên cứu thị trường đưa ra thì xét trong giai đoạn dài từ năm 2015 đến nay, chỉ số tăng giá chung cư Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã vượt tốc độ tăng thu nhập của người dân. Sau 8 năm, giá chung cư thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã tăng lần lượt là 82% và 56%, trong khi thu nhập của người dân khu vực thành thị chỉ tăng 39%. Báo cáo mới đây của DKRA Group (Tập đoàn dịch vụ bất động sản) cho thấy, về mức giá bán căn hộ mới, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nơi có mức giá đắt đỏ nhất khi mức giá thấp nhất là 58 triệu đồng/m^2, cao nhất lên tới 312,7 triệu đồng/m^2. Đứng ngay sau là Bà Rịa - Vũng Tàu, mức giá thấp nhất ghi nhận là 47,3 triệu đồng/m^2, cao nhất là 51,3 triệu đồng/m^2.[44]

Như vậy, việc bồi thường bằng tiền không đáp ứng được nhu cầu của người dân về chỗ ở và hoạt động sản xuất, kinh danh.

Từ thực tế đó, tác giả kiến nghị cần có những quy định chi tiết về lập dự án bồi thường về đất cho người dân đủ để đáp ứng nhu cầu về nơi sinh sống và sản xuất kinh doanh của người dân, ưu tiên tái định cư hoặc bồi thường bằng đất tại chỗ cho người dân có đất bị thu hồi để hạn chế tối đa việc thay đổi, xáo trộn trong cuộc sống của người dân. Quy định pháp luật cần tạo ra những hành lang pháp lý để đảm bảo nơi sinh sống cho người dân trở thành điều kiện tiên quyết phải thực hiện trước khi thực hiện việc thu hồi đất. Theo đó, trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì xem xét đối tượng được hưởng lợi sau khi thực hiện dự án là ai và cần có phương án cụ thể để đảm bảo đối tượng có đất bị thu hồi phải được ưu tiên trong việc được hưởng lợi từ dự án.

Vấn đề này phải bắt nguồn từ việc điều tra, khảo sát nhu cầu đất ở, đất sản xuất kinh doanh của người dân có đất bị thu hồi, nhu cầu thay đổi công việc trong tương lai của người dân để xác định việc bồi thường phù hợp với nguyên vọng của người dân. Trong trường hợp thực tế không thể thực hiện được việc bồi thường bằng đất thì việc

[44] *Tăng suốt thập kỷ qua, giá bất động sản còn tăng trong năm tới?* (2023). Truy cập ngày 01 tháng 5 năm 2024, từ https://vtv.vn/kinh-te/tang-suot-thap-ky-qua-gia-bat-dong-san-con-tang-trong-nam-toi-20231114225855874.htm.

bồi thường bằng tiền thì phải đảm bảo số tiền đó đủ để người dân có chổ ở, sinh hoạt, làm ăn sinh sống tốt hơn trước khi bị thu hồi đất.

Ví dụ như, nguyên tắc và cách thức bồi thường nhà ở, tái định cư ở Trung Quốc. Theo pháp luật Trung Quốc, khoản tiền bồi thường cho giải tỏa mặt bằng phải đảm bảo cho người dân bị thu hồi đất có chỗ ở bằng hoặc cao hơn so với nơi ở cũ. Việc giải quyết vấn đề nhà được thực hiện thông qua hình thức trả tiền bồi thường về nhà ở. Số tiền này được xác định bao gồm: (i) Giá cả xây dựng lại nhà ở, sự chênh lệch giữa giá xây dựng lại nhà mới và nhà cũ; (ii) Giá đất tiêu chuẩn; (iii) Trợ cấp về giá cả. Giá xây lại nhà ở mới được xác định là khoản chênh lệch giữa giá trị còn lại của nhà cũ và chi phí xây dựng lại nhà mới. Giá đất tiêu chuẩn do nhà nước xác định căn cứ theo giá đất của những nhà thương phẩm trong cùng một khu vực, rồi quyết định. Việc trợ cấp về giá cả do chính quyền xác định.[45]

Trong ví dụ này, vấn đề về giá tiêu chuẩn và trợ cấp về giá cả là vấn đề cần được nghiên cứu để áp dụng tại Việt Nam, đối với bồi thường về đất phải đảm bảo được hộ gia đình, cá nhân với số tiền được bồi thường về đất có thể nhận chuyển nhượng được một quyền sử dụng đất tương tự.

2.4 Xác định loại đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

2.4.1 Thực trạng quy định pháp luật về xác định loại đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Loại đất hay mục đích sử dụng đất là tên gọi mà thông qua đó người dân biết đất được sử dụng vào mục đích gì và người sử dụng đất có nghĩa vụ phải sử dụng đúng mục đích đất được giao ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, đồng thời mục đích sử dụng đất là một trong những yếu tố quan trọng để xác định giá đất khi xét việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Việc xác định loại đất là một vấn đề quan trọng quyết định đến việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, đặc biệt trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất vì không phải loại giấy tờ nào về đất cũng thể hiện mục đích sử dụng đất và cũng có trường hợp mục đích sử dụng đất theo giấy tờ khác về đất không phù hợp với thực tế.

Điều 11 Luật Đất đai năm 2013 quy định việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

[45] Nguyễn Quang Tuyến. (2013). *Kinh nghiệm của một số nước về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất*. Truy cập ngày 01 tháng 5 năm 2024, từ https://quochoi.vn/thongtinchuyende/Pages/cacduanluatphaplenh.aspx?ItemID=27119.

“1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;”

Như vậy trường hợp, hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ khác về đất thì mục đích sử dụng đất được dựa trên các loại giấy tờ về đất.

Tuy nhiên, chưa có quy định trường hợp các loại giấy tờ khác về đất không ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc ghi nhận quyền sử dụng đất không phù hợp với quy định hiện hành. Trong khi đó, Điều 3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về về xác định mục đích sử dụng đất đối với trường hợp khác như sau:

Một là, trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai thì loại đất được xác định như sau:

- Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng;

- Trường hợp đang sử dụng, đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.

Hai là, trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì việc xác định loại đất được căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và dự án đầu tư.

Ngoài ra, đối với thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

- Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích cho từng thửa đất đó;

- Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất có mức giá cao nhất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành.

- Trường hợp nhà chung cư có mục đích hỗn hợp, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ thì mục đích sử dụng chính của phần diện tích đất xây dựng nhà chung cư được xác định là đất ở.

Thẩm quyền xác định loại đất trong trường hợp thu hồi đất là cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp thửa đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền xác định loại đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan xác định loại đất là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Sau khi xem xét các quy định nêu trên thì trường hợp Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất nhưng giấy tờ khác về đất không thể hiện mục đích sử dụng đất thì chưa được quy định cụ thể.

Theo khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai năm 2024 quy định việc xác định loại đất đối với trường hợp không có giấy tờ về đất được quy định như sau *"Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai năm 2024 và trường hợp loại đất xác định trên giấy tờ đã cấp khác với phân loại đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 hoặc khác với hiện trạng sử dụng đất thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ."* Như vậy, Luật Đất đai năm 2024 đã dự trù giải quyết trường hợp loại đất xác định trên giấy tờ đã cấp khác với phân loại đất khác với quy định hiện hành hoặc khác với hiện trạng sử dụng. Nội dung này cũng đã được hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định số 102/2024-NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024[46] theo đó việc xác định loại đất như sau:

- Trường hợp không có giấy tờ theo quy định thì việc xác định loại đất căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất để xác định loại đất;

- Trường hợp có giấy tờ mà loại đất trên giấy tờ khác với phân loại đất theo quy định tại Điều 9 Luật Đất đai và các điều 4, 5 và 6 Nghị định số 102/2024-NĐ-CP thì loại đất được xác định theo quy định tại Điều 9 Luật Đất đai và các điều 4, 5 và 6 Nghị định số 102/2024-NĐ-CP;

- Trường hợp đang sử dụng đất có giấy tờ mà loại đất trên giấy tờ khác với hiện trạng sử dụng đất thì loại đất được xác định theo giấy tờ đó, trừ các trường hợp sau:

a) Trường hợp có giấy tờ khác về quyền sử dụng đất đã sử dụng đất ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, trên giấy tờ thể hiện loại đất nông nghiệp nhưng hiện trạng đang sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp thì loại đất được xác định theo hiện trạng sử dụng;

b) Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất đã sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau, trên giấy tờ thể hiện loại đất nông nghiệp nhưng hiện trạng đang

[46] Điều 7 Nghị định số 102/2024-NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp thì loại đất được xác định theo hiện trạng sử dụng;

Trên thực tế, đối với đối tượng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất, khi xem xét mục đích sử dụng đất sẽ phát sinh 03 trường hợp sau đây:

- Hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ khác về đất nhưng trên giấy tờ khác ghi nhận mục đích sử dụng đất vượt hạn mức theo quy định tại địa phương;

- Hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ khác về đất nhưng trên giấy tờ khác ghi nhận mục đích sử dụng đất không đúng với thực tế sử dụng;

- Hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ khác về đất nhưng trên giấy tờ khác không ghi nhận mục đích sử dụng đất.

Căn cứ theo quy định nêu trên, khi xác định mục đích sử dụng đất để bồi thường về đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất sẽ có nhiều vướng mắc, dẫn đến việc không đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nhóm đối tượng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giữa nhóm tượng có giấy tờ khác về đất với nhau.

Trường hợp thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ khác về đất nhưng trên giấy tờ khác ghi nhận mục đích sử dụng đất vượt hạn mức theo quy định tại địa phương;

Theo quy định, việc xác định mục đích sử dụng đất sẽ căn cứ vào mục đích được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi so sánh vào trường hợp thực tế, cả hai gia đình đều có giấy tờ khác về đất thể hiện họ đang có quyền sử dụng đất với diện tích sử dụng đất là 500m^2 đất ở nông thôn tại địa bàn thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Trong quá trình sử dụng đất, hộ gia đình thứ nhất thực hiện đúng theo các chính sách của Nhà nước nên thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định. Tại thời điểm đăng ký, hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở ở địa bàn là 200m^2/hộ gia đình, cá nhân nên hộ gia đình này được công nhận 200m^2 đất ở, số còn lại được xác định là đất cây lâu năm vì vậy khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất và bồi thường về đất thì hộ thứ nhất được xác định mức tiền bồi thường trong đó có 200 m^2 đất ở và 300 m^2 đất trồng cây lâu năm. Còn đối với hộ gia đình thứ hai, không đi đăng ký quyền sử dụng đất nên căc cứ vào giấy tờ khác xác định diện tích đất ở là 500 m^2. Như vậy, số tiền hộ gia đình thứ hai được bồi thường về đất sẽ cao hơn hộ gia đình thứ nhất. Xét về tính công bằng, rõ ràng hộ gia đình thứ nhất đã thực hiện theo chính sách của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định nhưng quyền lợi lại thấp hơn gia đình thứ hai.

Trường hợp thứ hai, hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ khác về đất nhưng trên giấy tờ khác ghi nhận mục đích sử dụng đất không đúng với thực tế.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất thì mục đích sử dụng đất căn cứ vào giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, có những loại giấy tờ khác về đất đã hình thành từ trước năm 1945 và suốt chiều dài lịch sử từ năm 1945 đến nay, với nhiều chủ thể lập/cấp khác nhau. Vì vậy, không tránh khỏi việc mục đích sử dụng đất ghi trên giấy tờ khác về đất không còn phù hợp với mục đích sử dụng đất hiện tại.

Nội dung này đã được Nghị định số 102/2024-NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 giải quyết theo đó Trường hợp có giấy tờ khác về quyền sử dụng đất đã sử dụng đất ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, trên giấy tờ thể hiện loại đất nông nghiệp nhưng hiện trạng đang sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp thì loại đất được xác định theo hiện trạng sử dụng và trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất đã sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau, trên giấy tờ thể hiện loại đất nông nghiệp nhưng hiện trạng đang sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp thì loại đất được xác định theo hiện trạng sử dụng. Tuy nhiên, nội dung này chỉ giải quyết về vấn đề giữa đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp, chưa giải quyết các loại đất khác.

Ví dụ: hai gia đình có hai thửa đất cạnh nhau. Cả hai gia đình đều có quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm. Hộ thứ nhất có giấy tờ khác về đất ghi nhận đất có mục đích sử dụng là đất chuyên trồng lúa nước, hộ thứ hai không có giấy tờ khác về đất. Căn cứ theo quy định, mục đích sử dụng đất mà hộ thứ hai sử dụng được xác định theo thực tế là đất cây lâu năm. Điều này thể hiện sự không công bằng giữa nhóm đối tượng có giấy tờ khác về đất và không có giấy tờ khác về đất.

Trường hợp thứ ba, hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ khác về đất nhưng trên giấy tờ khác không ghi nhận mục đích sử dụng đất. Căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì trường hợp này không có cơ sở để xác định mục đích sử dụng đất, tuy nhiên trên thực tế trường hợp này thường được áp dụng tương tự như trường hợp không có giấy tờ khác về đất.

Từ những phân tích trên có thể thấy, quy định về việc xác định mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

2.4.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về xác định loại đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Như đã phân tích ở trên, việc căn cứ vào mục đích ghi trên giấy tờ khác về đất để xác định mục đích sử dụng đất từ đó tính giá trị bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất là không phù hợp với thực tế, thiếu công bằng giữa các hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với các hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giữa các hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nhau.

Nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ tính pháp lý của nội dung được ghi trên các loại giấy tờ khác. Mặc dù, Nhà nước ta thừa nhận tính pháp lý của các loại giấy tờ khác về đất và căn cứ vào các loại giấy tờ khác về đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên việc có giấy tờ khác về đất chỉ là một trong hai đều kiện để Nhà nước xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, điều kiện còn lại là điều kiện về thực tế sử dụng, cụ thể hộ gia đình, cá nhân phải đang sử dụng đất và có giấy tờ khác về đất mới được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nếu xem xét giữa hai điều kiện "đang sử dụng đất" và "có giấy tờ khác về đất" đồng thời với quy định về việc Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 101 của Luật Đất đai năm 2013 sẽ thấy điều kiện tiên quyết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đang sử dụng đất. Nói cách khác, trường hợp người đang sử dụng đất không có giấy tờ về đất vẫn được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ngược lại, người có giấy tờ khác về quyền sử dụng đất nhưng không chứng minh được quá trình sử dụng đất của mình thì không có cơ sở để xem xét.

Xét tính pháp lý giữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ khác về đất, cả hai loại giấy tờ này đề là chứng minh về quyền sử dụng đất nhưng rõ ràng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có giá trị pháp lý cao hơn giấy tờ khác về đất chỉ là căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp phải đảm bảo nhiều quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục, nguồn gốc của quyền sử dụng đất. Còn đối với giấy tờ khác về đất, với nguồn gốc hình thành từ khi những quy định về đất đai chưa ổn định, chưa chặt chẽ nên tính chính xác của loại giấy tờ này cũng không thể xác định chính xác. Chỉ xét đến yếu tố khách quan như quá trình lâu dài thì mục đích sử dụng đất sẽ thay đổi theo thời gian cho phù hợp với đời sống, sản xuất kinh doanh của người cũng có thể thấy sự không phù hợp giữa nội dung trên giấy tờ khác về đất và thực tế sử dụng đất. hoặc xét về diện tích sử dụng đất thì việc tính diện tích bằng tầm, sào, mẫu, công cũng không thể đưa ra con số chính xác như hiện tại.

Chính vì vậy, việc xác định mục đích sử dụng đất dựa trên nội dung ghi nhận trên giấy tờ khác về quyền sử dụng đất là không phù hợp. Để đảm bảo sự bình đẳng, công bằng giữa các nhóm đối tượng với nhau, việc xác định mục đích sử dụng đất phải thống nhất với nhau.

Theo đó, việc xác định mục đích sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa trên hạn mức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở mỗi địa phương và căn cứ diện tích này để thực hiện việc bồi thường về đất đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc xác định mục đích sử dụng đất khi xem xét bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất cũng phải xem xét về hạn mức sử dụng đất tại địa phương để đảm bảo việc xác định diện tích và mục đích sử dụng đất của từng

diện tích là phù hợp với quy định. Như vậy, để đảm bảo công bằng giữa nhóm hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần giớ hạn mục đích sử dụng theo hạn mức mà địa phương quy định.

Bên cạnh đó, để xác định diện tích chính xác cần căn cứ vào thực tế sử dụng của hộ gia đình, cá nhân trên thực tế.

Ví dụ, trường hợp hạn mức đất ở tại địa phương là 200m^2 thì dù giấy tờ khác về đất hay thực tế hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà với diện tích nhiều hơn 200 m^2 thì vẫn xác định diện tích ở là 200 m^2, trường hợp thực tế gia đình chỉ sự dụng 100 m^2 vào mục đích đất ở thì xác định diện tích đất ở là 100 m^2. Các vấn đề về nghĩa vụ tài chính giải quyết theo quy định hiện hành.

2.5 Xác định diện tích được bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

2.5.1 Thực trạng quy định pháp luật về xác định diện tích được bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Xác định diện tích quyền sử dụng đất được bồi thường là một yếu tố có giá trị quyết định đối với việc thực hiện chính sách của Nhà nước trong quá trình thu hồi đất và bồi thường về đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. Đặc biệt đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có giấy tờ khác là nhóm đối tượng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên việc giấy tờ khác về đất không ghi nhận hoặc ghi nhận không đúng diện tích sử dụng đất trên thực tế là vấn đề cần được xem xét để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Các trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP như sau:

- Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

- Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

- Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

- Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

Hình vi lấn, chiếm quyền sử dụng đất được quy định như sau[47]:

"1. Lấn đất là việc người sử dụng đất chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất sử dụng mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép hoặc không được người sử dụng hợp pháp diện tích đất bị lấn đó cho phép.

2. Chiếm đất là việc sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép;

b) Tự ý sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác mà không được tổ chức, cá nhân đó cho phép;

c) Sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng đất và đã có quyết định thu hồi đất được công bố, tổ chức thực hiện nhưng người sử dụng đất không chấp hành (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp);[48]

d) Sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật."

Căn cứ quy định về việc xác định diện tích đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất và vấn đề lấn đất, chiếm đất vẫn chưa có ranh giới cụ thể vấn đề này xuất phát từ việc "cho phép" của cơ quan nhà nước. Nếu xem xét việc cho phép của cơ quan Nhà nước là thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì rõ ràng trường hợp này các hộ gia đình, cá nhân chưa được "cho phép" để sử dụng quyền sử dụng đất đó, ngược lại nếu sự "không cho phép" thể hiện ở việc xử phạt đối với những trường hợp lấn, chiếm thì điều này có đồng nghĩa với việc chưa xử phạt là chưa có hành vi lấn chiếm hay không?

Riêng, đối với việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân còn phải xem xét về vấn đề hạn mức sử dụng đất. Cụ thể, Điều 77 Luật Đất đai năm 2013 quy định vấn đề bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân như sau:

- Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức và diện tích đất do được nhận thừa kế;

---

[47] Khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

[48] Khoản 1 Điều 1 Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ;

- Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

- Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện như sau[49]:

+ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người khác theo quy định của pháp luật mà đủ điều kiện được bồi thường thì được bồi thường, hỗ trợ theo diện tích thực tế mà Nhà nước thu hồi.

+ Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp quy định tại nhưng không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chỉ được bồi thường đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất nông nghiệp.

+ Thời hạn sử dụng đất để tính bồi thường đối với đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng có nguồn gốc được Nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, được áp dụng như đối với trường hợp đất được Nhà nước giao sử dụng ổn định lâu dài.

Như đã trình bày ở phần xác định mục đích sử dụng đất theo giấy tờ khác về đất, vì quá trình sử dụng lâu dài có nhiều biến động khách quan, thêm vào đó là vấn đề đo đạc đất qua từng thời kỳ có sự tiến bộ về phương pháp, công cụ hỗ trợ hay kỹ thuật tiên tiến nên độ chính xác được tăng lên vì vậy dẫn đến hiện trạng diện tích quyền sử dụng đất được ghi nhận theo giấy tờ khác về đất và diện tích theo đo đạc thực tế có sự khác nhau, có thể tăng lên cũng có thể giảm xuống. Điều này dẫn đến những bất đồng quan điểm giữa cơ quan nhà nước với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi và giữa những hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi với nhau đặc biệt trong trường hợp diện tích thực tế lớn hơn so với diện tích được ghi nhận.

2.5.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về xác định diện tích được bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Trên thực tế, việc xác định có lấn chiếm hay không và lấn chiếm của ai rất khó để xác định, về việc giải quyết vấn đề này có quan điểm và cách xác định khác nhau giữa các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chẳng hạn như việc lấn, chiếm có cần phải bị cơ quan nhà nước xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn, chiếm hay không? Có những trường hợp cơ quan hành chính

[49] Điều 4 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định bề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

nhà nước xác định là đất lấn, chiếm và cho rằng không đủ điều kiện bồi thường nhưng cơ quan tòa án lại xác định người dân sử dụng đất ổn định, không bị xử phạt vi phạm hành chính nên không xem là hành vi lấn, chiếm đất và quyết định là đủ điều kiện bồi thường về đất.[50]

Vì vậy cần có những quy định cụ thể để xác định tính hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân trong việc sử dụng đất. Cần có văn bản cụ thể để hướng dẫn về việc lấn chiếm để xác định cụ thể diện tích lấn chiếm trên thực tế để đảm bảo sự thống nhất trong việc việc thực thi pháp luật giữa các cơ quan nhà nước với nhau.

Để đảm bào quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cần xác định cụ thể căn cứ để xác định việc lấn chiếm là quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn, chiếm đất hoặc kết quả giải quyết tranh chấp giữa các hộ gia đình, cá nhân với nhau về vấn đề liên quan đến ranh đất.

2.6 Chủ thể nhận bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

2.6.1 Thực trạng pháp luật về chủ thể nhận bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Căn cứ theo Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 có thể xác định chủ thể được nhận bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, nội dung này tiếp tục được xác định tại Điều 77 Luật Đất đai năm 2013 quy định về bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, Điều 79 Luật Đất đai năm 2013 quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở, Điều 79 Luật Đất đai năm 2013 quy định về bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân.

Tuy nhiên, theo nội dung tác giả đã trình bày tại phần 1.2.4 việc xác định "hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất" chưa được quy định cụ thể. Điều này dẫn đến việc khi xác định đối tượng nhận bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, khi đã xác định được người sử đang dụng đất đủ điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nhưng xác định "người" được nhận bồi thường là ai và nhân được bao nhiêu trong khi các loại giấy tờ khác về đất không thể hiện rõ chủ thể sử dụng đất. Để xác định được chủ thể nhận bồi thường về đất, cần giải quyết các vấn đề sau:

Một là, xác định người sử dụng đất là hộ gia đình hay cá nhân

Theo khoản 2 Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 quy định "Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử

[50] Phan Trung Hiền. (2021). *Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật, trang194.

dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, bao gồm hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân)".

Theo khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai năm 2013 quy định *"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước".*

Như vậy, căn cứ theo Luật Đất đai năm 2013 thì đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bao gồm cả hộ gia đình và cá nhân. Nhưng Luật Đất đai năm 2013 lại không quy định cụ thể trường hợp nào được cấp cho hộ gia đình, trường hợp nào sẽ cấp cho cá nhân. Trên thực tế, việc xác định đất cấp cho "hô gia đình" hay cấp cho "cá nhân" không đi từ nguồn gốc, quá trình hình thành mà được xác định bởi phần "ngọn" theo đó giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên cá nhân thì xác định là đất cấp cho cá nhân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi "cấp cho hộ", ví dụ như "Hộ ông Nguyễn Văn A" thì được xác định là cấp cho hộ gia đình của ông Nguyễn Văn A. Từ đó dẫn đến thực tế, khi tiến hành bồi thường về đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất, tức trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không có cơ sở để xác định đất cấp cho hộ hay cá nhân.

Cụ thể, trường hợp sổ mục kê ghi nhận "hộ ông Nguyễn Văn A" nhưng bảng đồ địa chính lại ghi "ông Nguyễn Văn A", hay văn bản thỏa thuận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi bán cho "gia đình ông A" nhưng trong đơn đăng ký quyền sử dụng đất thể hiện "ông Nguyễn Văn A" thì việc xác định đất cấp cho hộ gia đình hay cá nhân dẫn đến nhiều tranh chấp. Đồng thời, trên thực tế, với truyền thống gia đình tại Việt Nam thông thường ông bà, cha mẹ và con cháu nhiều thế hệ thường sinh sống trên cùng một quyền sử dụng đất, cùng nhau tôn tạo, bồi đắp qua nhiều năm thì việc xác định đất của hộ gia đình hay cá nhân lại càng khó khăn, phức tạp hơn.

Việc xác định đất của hộ gia đình hay cá nhân ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định chủ thể được nhận bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tuy nhiên đến nay vẫn chưa có căn cứ cụ thể để xác định được nội dung đất cấp cho hộ gia đình hay cá nhân.

Hai là, xác định thành viên trong hộ gia đình

Theo khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định *"Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất".*

Tại chuyên mục Trả lời công dân – doanh nghiệp của Báo điện tử của Chính phủ, khi công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể để áp dụng thống nhất giữa các địa phương và bảo vệ quyền của người sử dụng đất thì được Bộ Tài nguyên và

Môi trường trả lời như sau: "*Theo quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai thì Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.*

Căn cứ theo quy định nêu trên thì việc xác nhận thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất chung là thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất."[51]

Việc xác định "thành viên hộ gia đình" vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể nhưng thực tế khi xác lập các giao dịch và trong thực tiễn xét xử vẫn dựa vào hộ khẩu tại thời điểm cấp giấy hoặc thông qua thủ tục xác nhận nhân khẩu tại cơ quan công an. Việc xác nhận nhân khẩu tại cơ quan công an về bản chất vẫn là dựa vào việc đăng ký hộ khẩu.

Căn cứ nội dung trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường và thực tiễn có thể thấy việc xác định thành viên trong hộ gia đình được dựa vào số lượng thành viên trong hộ khẩu (xác nhận nhân khẩu) tại thời điểm cấp giấy.

Tuy nhiên, đối với trường hợp hộ gia đình đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất là trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc xác định thành viên trong hộ chưa được quy định.

Nếu áp dụng tương tự pháp luật để xác định thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất chung là thời điểm xác lập (được cấp, lập) thì trường hợp này có thể áp dụng cho các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền (tại thời điểm cấp, lập) cấp lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và các loại giấy tờ thể hiện việc giao dịch, chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Nhóm 01, nhóm 04 mục 1.1.2 phân loại các loại giất tờ khác về đất của hộ gia đình, cá nhân) trong điều kiện việc ghi nhận hộ gia đình là đúng theo thực tế. Ngược lại, cách xác định này lại không phù hợp với các loại giấy tờ thể hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất được lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và các loại giấy tờ của các cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai và cơ quan thi hành án (Nhóm 02, nhóm 03 mục 1.1.2 phân loại các loại giất tờ khác về đất của hộ gia đình, cá nhân) vì đối với hai nhóm này, quyền sử dụng đất đã được tạo lập trước thời điểm phát sinh các loại giấy tờ này.

Mặt khác, khái niệm nêu trên lại không phù hợp với thực tế về việc xác định công sức đóng góp của các thành viên trong hộ gia đình. Ví dụ, trường hợp cha mẹ có 3 người con, người con thứ nhất và người con thứ hai cùng góp tiền với cha mẹ để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào ngày 02 tháng 03 năm 1992. Tại thời điểm này, con út chỉ mới 3 tuổi, con của người con lớn vừa sinh, con của người con nhỏ chưa sinh. Như vậy, khi xét về thành viên trong hộ gia đình tại thời điểm xác lập giao dịch thì có cha, mẹ, 3 người con và cháu (con của người con lớn). Như vậy, rõ ràng người con út và con

[51] *Sổ đỏ ghi hộ gia đình, xác nhận thành viên thế nào?. (2023).* Truy cập ngày 01 tháng 5 năm 2024, từ https://baochinhphu.vn/so-do-ghi-ho-gia-dinh-xac-nhan-thanh-vien-the-nao-102230523202249107.htm.

của người con lớn không hề có công sức đóng góp nhưng vẫn được xác định là thành viên trong hộ và cùng là cháu như nhau, cũng không có công sức đóng góp như nhau nhưng con của người con lớn là thành viên trong hộ còn con của người con thứ 2 lại không phải thành viên trong hộ tại thời điểm xác lập giao dịch.

Từ thực tế trên có thể thấy rõ, việc xác định người sử dụng đất từ đó xác định chủ thể được nhận bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vẫn là một vấn đề chưa có lời giải, gây nhiều khó khăn cho cả cơ quan quản lý và người dân, làm phát sinh nhiều mâu thuẫn trong quá trình bồi thường và nhận bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Ba là, bồi thường đất cho hộ gia đình hay cá nhân

Đối với việc bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất thì vẫn chưa có quy định cụ thể để giải quyết trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình thì khi bồi thường bằng đất thì sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân hay cho hộ gia đình? Trong khi áp dụng cách xác định là "hộ khẩu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" thì sẽ phát sinh vấn đề cấp cho hộ gia đình nào nếu những nhân khẩu trong hộ đã thay đổi, đã lập hộ mới.

Ví dụ, thời điểm xác lập giấy tờ khác về đất, bảng đồ địa chính thể hiện đất cấp cho hộ ông Nguyễn Văn A. Tại thời điểm này, hộ ông Nguyễn Văn A có ông Nguyễn Văn A và vợ, con trai và con gái. Tại thời điểm bồi thường về đất, hộ của ông Nguyễn Văn A có thêm con dâu và cháu nội, con gái đã tách hộ khẩu nhưng vẫn sinh sống trên đất. Như vậy, khi thu hồi đất và bồi thường bằng đất thì phần đất được bồi thường sẽ cấp cho cá nhân hay hộ vẫn là một vấn đề tranh cãi.

Trường hợp cấp cho cá nhân theo hướng ghi nhận tên của mỗi thành viên trong hộ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì các thành viên trong hộ ai sẽ là người được quản lý, sử dụng tài sản trong trường hợp diện tích đất để bồi thường không đủ để tiếp tục tách thửa. Như vậy, việc thu hồi đất hộ bồi thường cho cá nhân dễ dẫn đến trường hợp tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình về vấn đề ai được quyền nhận hiện vật là quyền sử dụng đất trong khi phần quyền của họ trong thửa đất bị thu hồi là như nhau.

Luật Đất đai năm 2024 (có hiệu lực vào ngày 01 tháng 8 năm 2024) kế thừa định nghĩa về hộ gia đình sử dụng đất từ Luật Đất đai năm 2013, theo đó *"Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành."* Tuy nhiên tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2024 quy định về người sử dụng đất đã không còn quy định đối tượng "hộ gia đình" là người sử dụng đất nữa, nói cách khác "hộ gia đình" không còn là đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo khoản 1 Điều 259 Luật Đất đai năm 2024 quy định về xử lý quyền sử dụng đất của hộ gia đình có trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành thì "hộ gia đình sử dụng đất được tham gia quan hệ pháp luật về đất đai với tư cách nhóm người sử dụng đất mà có chung quyền sử dụng đất. Đồng thời tại khoản 2 Điều 259 Luật Đất đai năm 2024 quy định "*khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình để thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt thì phải ghi cụ thể các cá nhân là thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất vào quyết định giao đất, cho thuê đất.*"

Tại khoản b điểm 2 Điều 27 Luật Đất đai năm 2024 quy định *"Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện đăng ký biến động hoặc tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.*

Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân chia được theo phần thì các thành viên cùng nhau thực hiện hoặc ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất."

Như vậy, Luật Đất đai năm 2024 đã giải quyết được vấn đề về tư cách chủ thể của hộ gia đình khi tham gia giao dịch, xác định được quyền và nghĩa vụ của từng thành viên trong gia đình và đưa ra quy định về việc giải quyết quyền sử dụng đất đối với quyền sử dụng đất không phân chia được. Tuy nhiên, các quy định của Luật Đất đai năm 2024 chưa giải quyết được triệt để các vấn đề liên quan đến hộ gia đình đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất.

2.6.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định về chủ thể nhận bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất

Như đã trình bày ở trên, việc xác định chủ thể nhận bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác vẫn còn nhiều vướng mắc trong việc xác định người sử dụng đất là hộ gia đình hay cá nhân, xác định thành viên trong hộ gia đình và bồi thường bằng đất cho hộ gia đình hay cá nhân.

Đối với việc bồi thường bằng đất cho hộ gia đình hay cá nhân, Luật Đất đai năm 2024 đã xác định bồi thường bằng đất cho các cá nhân trong hộ gia đình với tư cách là nhóm người sử dụng đất mà có chung quyền sử dụng đất và định hướng về việc xác định quyền của nhóm người sử dụng đất đối với thửa đất không phân chia được. Theo quy định này, ràng buộc những người sử dụng đất phải cùng sử dụng đất hoặc chuyển nhượng lại phần đất của mình cho những người cùng sử dụng đất khác để đảm bảo diện tích tách thửa của quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, điều này ảnh hưởng đến vấn đề đời sống của

người dân khi có đất bị thu hồi và được bồi thường bằng đất vì vậy trong quá trình xem xét bồi thường bằng đất hoặc hỗ trợ tái định cư cần phải lưu ý giải quyết vấn đề về nơi ở đối với các trường hợp đất của hộ gia đình để đảm bảo khi bồi thường vẫn đảm bảo điều kiện sống cho các thành viên trong hộ. Trên thực tế, việc phát triển số lượng thành viên trong hộ hoặc phát triển thành các hộ mới là một thực tế khách quan, phù hợp với sự phát triển của xã hội nên quyền lợi của các thành viên trong hộ cần được đảm bảo.

Về vấn đề xác định quyền sử dụng đất của hộ gia đình hay của cá nhân và xác định thành viên trong hộ vẫn chưa được làm rõ nên tác giả kiến nghị khi ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024 cần quy định rõ về vấn đề này.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, việc xác định quyền sử dụng đất của hộ gia đình hay của cá nhân và xác định thành viên trong hộ cần quy định cụ thể về việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất. Căn cứ theo các quy định nêu trên thể hiện định hướng của Luật Đất đai năm 2024 xác định hộ gia đình là một nhóm người sử dụng đất mà có chung quyền sử dụng đất. Từ định hướng này, tác giả kiến nghị cần ban hành quy định hướng dẫn chi tiết về trình tự thủc tục xác định những người có chung quyền sử dụng đất theo hướng xác định người có công sức đóng góp vào việc quản lý, tôn tạo quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Đối với nhóm các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền (tại thời điểm cấp, lập) cấp, lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 (nhóm 1) và nhóm loại giấy tờ thể hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất được lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 (nhóm 2) cần xác định chính sách tại thời điểm cấp, lập các loại giấy tờ này, theo đó xác định việc nguồn gốc, nguyên nhân cấp giấy. Chính sách tại thời điểm này cấp giấy cho hộ hay cá nhân, việc cấp giấy căn cứ vào cơ sở nào.

Ví dụ, trường hợp cấp đất dựa vào số lượng nhân khẩu thì xác định đây là đất hộ gia đình và thành viên gia đình được xác định vào nhân khẩu được tính để cấp đất. Ngược lại, nguồn gốc là do cha mẹ khai hoang hay mua lại từ người khác thì xác định chủ sử dụng đất là người khai hoang và bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đối với nhóm các loại giấy tờ của các cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai và cơ quan thi hành án thì phải căn cứ vào quyết định của cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai và cơ quan thi hành án về việc xác định quyền sử dụng đất của đối tượng nào từ đó xác định chủ thể sử dụng đất hợp pháp.

Đối với nhóm các loại giấy tờ thể hiện việc giao dịch, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (nhóm 4) thì cần xác định bên nhận chuyển nhượng, nhận thừa là đối tượng thì quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của nhóm đối tượng đó.

Xác định đối tượng sử dụng đất hợp pháp là căn cứ để xác định chủ thể đượng nhận bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nói chung và nhận bồi thường về đất nói riêng khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Đối tượng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất là một trong những đối tượng được quan tâm trong quá trình thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư vì nhóm đối tượng này thường có nguồn gốc sử dụng đất ổn định, lâu dài qua nhiều thế hệ. Chính vì vậy, đất đai đối với nhóm đối tượng này không chỉ là nơi ở, là tư liệu sản xuất mà còn mang nhiều giá trị tinh thần khác.

Việc bồi thường về đất khi thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất cần có những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo việc bồi thường về đất đạt được hiệu quả cao, cụ thể quy định rõ về trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, tiêu chí của việc bồi thường, đối tượng được bồi thường và thời gian được bồi thường.

Đối với chủ thể được bồi thường, cần xác định cụ thể trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và đặc ra nguyên tắc xác định định tính hợp pháp của các lợi giấy tờ khác về đất, cụ thể: Đối với các loại giấy tờ được cơ quan nhà nước cấp cho hộ gia đình, cá nhân là Giấy tờ thể hiện quá trình được cơ quan có thẩm quyền (tại thời điểm lập) giao đất phù hợp với quy định hiện hành và quá trình sử dụng đất; Đối với các loại giất tờ do hộ gia đình, cá nhân lập với cơ quan Nhà nước là Giấy tờ thể hiện việc đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đơn xin xây dựng nhà,… của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với thực tế sử dụng đất; Đối với các loại giất tờ đất do hộ gia đình, cá nhân tự lập với nhau là Giấy tờ thể hiện việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất phù hợp với thực tế sử dụng đất.

Về hình thức bồi thường về đất cần phải tuân thủ theo nguyên tắc bồi thường về đất, trong đó cần có những phương án để ưu tiên hình thức bồi thường bằng đất để đảm bảo đời sống, sản xuất của người dân đồng thời tăng cường việc lấy ý kiến của người dân để đảm bảo hình thức bồi thường về đất phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của người dân đảm bảo cho người dân có cuộc sống tốt hơn so với thời điểm trước khi bị thu hồi đất.

Về xác định loại đất, để đảm bảo tính công bằng và bình đẳng giữa các đối tượng được bồi thường về đất, cần xem xét xác định mục đích sử dụng đất dựa trên quy định về hạn mức sử dụng đất của từng địa phương và thực tế sử dụng đất của từng hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi.

Về diện tích được bồi thường, cần xác định rõ các trường hợp có hay không có việc vi phạm quy định về vấn đề lấn, chiếm quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Cần xác định cụ thể căn cứ để xác định việc lấn chiếm là quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn, chiếm đất hoặc kết quả giải quyết tranh chấp giữa các hộ gia đình, cá nhân với nhau về vấn đề liên quan đến ranh đất.

Về chủ thể nhận bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất cần xác định rõ nguồn gốc sử dụng đất, quá trình sử dụng đất để xác định đúng và đầy đủ chủ thể sử dụng đất từ đó giúp cho việc bồi thường về đất đạt hiệu quả cao, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

KẾT LUẬN CHUNG

Các loại giấy tờ khác về đất là minh chứng của quá trình hình thành và phát triển của các chính sách đất đai của nước ta qua các thời kỳ. Việc thừa nhận các loại giấy tờ khác về đất là sự đảm bảo của Nhà nước đối với quyền sử dụng đất của người dân vì đất đai là tài sản, là tư liệu sản xuất quý báo gắn liền với đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển không ngừng của đất nước, nhu cầu quản lý, sử dụng đất, nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phát triển kinh tế đất nước ngày càng cao thì việc tiến hành thu hồi đất là tất yếu, khách quan. Về bản chất, việc thu hồi đất là vì mục đích phát triển chung của xã hội, điểm đến cuối cùng vẫn là hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nên việc thu hồi đất cũng cần đảm bảo các quyền lợi của người dân trong xã hội, đảm bảo tính công bằng và bình đẳng giữa những người sử dụng đất có đất bị thu hồi

Để đảm bảo được mục tiêu trên cần có một hành lang pháp lý vững chắc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi và đảm bảo tính công khai và minh bạch trong quá trình thực hiện, thủ tục, quy trình và chính sách bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Quá trình bồi thường về đất phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi theo đó nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà ngước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất phải xác định được những nguyên tắc cơ bản, cụ thể để đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện các quy định.

Bên cạnh đó, việc bồi thường về đất phải đảm bảo tính công bằng và bình đẳng giữa những người sử dụng đất có đất bị thu hồi thông qua việc quy định hình thức bồi thường phù hợp, việc xác định loại đất và chủ thể sử dụng đất đúng thực tế.

Cuối cùng, để những quy định của pháp luật được phát huy hiệu quả tối đa thì trong suốt quá trình thực hiện việc bồi thường về đất, bao gồm xác định điều kiện, hình thức bồi thường về đất, xác định loại đất, mục đích sử dụng và người sử dụng đất phải đảm bảo tính công khai và minh bạch. Theo đó, Nhà nước phải có chính sách để đảm bảo các quy định pháp luật về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất dễ dàng tiếp cận và thực hiện các quyền, nghĩa vụ mình. Các quy định của về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác về đất phải được luật hóa một cách rõ ràng, cụ thể và được thống nhất cách hiểu cũng cũng như quá trình áp dụng quy định pháp luật.

Về tổng quan, xuất phát từ một đất nước bị đô hộ, xâm lược, trải qua bao cuộc chiến với giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt, Việt Nam đã vương mình trở thành một nước đang phát triển và hội nhập, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và

nâng cao. Việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng vẫn là hướng đến nâng cao đời sống, vật chất của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước phát triển. Luật Đất đai qua các thời kỳ và sắp tới đây Luật Đất đai năm 2024 chuẩn bị có hiệu lực hứa hẹn sự phát triển và ngày càng hoàn thiện các quy định về đất đai nói chung và các quy định về bồi thường về đất nói riêng. Những vấn đề cơ bản trong quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác đã được xem xét và giải quyết. Mặc dù vậy, để giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn động trong thực tế thì các cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục xem xét và hướng dẫn cụ thể để người dân có thể tiếp cận và thực hiện, đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích của người dân.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. DANH MỤC SÁCH, TẠP CHÍ, LUẬN ÁN, LUẬN VĂN

1. Bùi Thị Hồng Nhung. (Tháng 5/2022). Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 09 (457)*.
2. Châu Hoàng Thân (Tháng 8/2019). Giải quyết tranh chấp về giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,công cộng. *Nhà nước và Pháp luật, số 5 (373)*.
3. Hồ Chí Minh. (2011). *Hồ Chí Minh Toàn Tập, Tập 7*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, trang 361.
4. Hội đồng chỉ đạo biên soạn lịch sử Nam Bộ kháng chiến. (2011). *Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1975*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, trang 881-885.
5. Huỳnh Thanh Tâm. (2021). *Bồi thường về đất bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng*. Luận văn thạc sĩ luật học, trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ.
6. Lữ Thị Xuân Nữ Hoàn Khải. (2023). *Pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam.* Luận văn thạc sĩ luật học, trường Đại học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh.
7. Nguyễn Ngọc Điện. (Tháng 10 năm 2022). Học thuyết tương xứng trong hạn chế quyền sở hữu –Vận dụng vào việc giải quyết vấn đề đền bù khi thu hồi đất. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp* số 19 (467).
8. Nguyễn Quang Tuyến. (Tháng 3/2013). Kinh nghiệm của một số nước về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, *Thông tin khoa học lập pháp số 01 (08)*.
9. Nguyễn Vinh Diện. (2019). *Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.* Luận án tiến sĩ luật học, người hướng dẫn PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, TS. Trần Quang Huy, trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
10. Nguyễn Vinh Diện. (Tháng 11/2018). Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. *Nghiên cứu lập pháp số 22 (374)*.
11. Phan Trung Hiền. (2011). *Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn*. Cần Thơ: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.
12. Phan Trung Hiền. (Tháng 6/2013). Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Nhìn từ phía người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn Cần Thơ. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 (243)*.
13. Phan Trung Hiền. (Tháng 10/2023). Về nội hàm của một số khái niệm trong pháp luật đất đai. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20 (252)*.
14. Phan Trung Hiền. (Tháng 10/2016). Điều tiết và cân bằng lợi ích giữa nhà nước, chủ đầu tư và người dân khi nhà nước thu hồi đất. *Nghiên cứu lập pháp số 20 (324)*.

15. Phan Trung Hiền. (Tháng 02/2017). Xác định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, *Nghiên cứu lập pháp số 1+2 (329+330)*.
16. Phan Trung Hiền. (2017). *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất ở Việt Nam*. Cần Thơ: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.
17. Phan Trung Hiền. (2017). *Sách chuyên khảo Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam*. Cần Thơ: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, trang 7.
18. Phan Trung Hiền. (2017). *Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng.* Hà Nội, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
19. Phan Trung Hiền, Đinh Thị Mỹ Linh (Tháng 01/2020). Đổi mới các quy định pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích công cộng. *Tạp Chí Cộng Sản, số 933*.
20. Phan Trung Hiền. (2021). *Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật, trang 194.
21. Phan Trung Hiền. (2022). *Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, trang 132, 133.
22. Phạm Thu Thủy. (2014). *Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam*. Luận án tiến sĩ luật học, trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
23. Trương Thị Ánh Loan. (2019). *Đảm bảo nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.* Luận văn thạc sĩ luật học, trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ.

B. DANH MỤC CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

24. Bùi Thị Hồng Nhung. (2022). *Hoàn thiện quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất,* Truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2024, từ https://quochoi.vn/vanphongquochoi/cocautochuc/Pages/trang-chu.aspx?ItemID=66484.
25. Cao Đình Lành. (2022). *Thực thi pháp luật bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở*, Truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2024, từ https://tapchitoaan.vn/tapchi/public/index.php/thuc-thi-phap-luat-boi-thuong-ve-dat-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-o.
26. Hoàng Anh Tuấn. (2022). *Một số vướng mắc và bất cập đối với quy định bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở",* Truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2024, từ https://tapchitoaan.vn/mot-so-vuong-mac-va-bat-cap-doi-voi-quy-dinh-boi-thuong-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-o6604.html.
27. Hoàng Đức Trình. (2017). *Tìm hiểu về công tác quản lý nhà nước về đất đai ở nước ta giai đoạn từ năm 1945 đến ngày 07/01/1987*. Truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2024, từ https://vksbacgiang.gov.vn/baiviet/71/7166.
28. *Hoàn thành cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế quốc dân (1955-1957)*. (2010). Truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2024, từ https://chinhphu.vn/giai-doan-1955-1975-xay-dung-cnxh-va-dau-tranh-thong-nhat-dat-nuoc/1-hoan-thanh-cai-cach-ruong-dat-va-khoi-phuc-kinh-te-quoc-dan-1955-1957-10001592.

29. Nguyễn Quang Tuyến. (2013). *Kinh nghiệm của một số nước về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất*. Truy cập ngày 01 tháng 5 năm 2024, từ https://quochoi.vn/thongtinchuyende/Pages/cacduanluatphaplenh.aspx?ItemID=27119.
30. *Sổ đỏ ghi hộ gia đình, xác nhận thành viên thế nào?*. (2023). Truy cập ngày 01 tháng 5 năm 2024, từ https://baochinhphu.vn/so-do-ghi-ho-gia-dinh-xac-nhan-thanh-vien-the-nao-102230523202249107.htm.
31. *Tăng suốt thập kỷ qua, giá bất động sản còn tăng trong năm tới?* (2023). Truy cập ngày 01 tháng 5 năm 2024, từ https://vtv.vn/kinh-te/tang-suot-thap-ky-qua-gia-bat-dong-san-con-tang-trong-nam-toi-20231114225855874.htm.

C. DANH MỤC SÁCH, TẠP CHÍ BẰNG TIẾNG ANH

32. S.K Verma & M.Afzal Wani: Legal research and Methodology, In-dian law Institute, Pres. 201.

DANH MỤC VĂN BẢN

A. DANH MỤC VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG

33. Cương lĩnh tháng 11 năm 1953 của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất.
34. Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

B. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

35. Hiến pháp năm 1959 (Hết hiệu lực).
36. Hiến pháp năm 1989 (Hết hiệu lực).
37. Bộ luật Dân sự 2005 (Hết hiệu lực).
38. Luật Đất đai năm 1987 (Hết hiệu lực).
39. Luật Đất đai năm 1993 (Hết hiệu lực).
40. Luật Đất đai năm 2003 (Hết hiệu lực).
41. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 (Hết hiệu lực).
42. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2009 (Hết hiệu lực).
43. Luật Đất đai năm 2013.
44. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
45. Luật Đất đai năm 2024.
46. Chỉ thị số 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính Phủ về về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký đất đai trong cả nước.
47. Quyết định số 169-CP ngày 24 tháng 6 năm 1977 về công tác điều tra và thống kê tình hình cơ bản về đất đai trong cả nước quyết định tiến hành công tác điều tra và thống kê tình hình cơ bản về đất trong cả nước trong năm 1977 và năm 1978.
48. Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính Phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.
49. Nghị định số 30-HĐBT ngày 23 tháng 3 năm 1989 của Hội Đồng Bộ Trưởng về việc thi hành luật đất đai.
50. Điều 6 Nghị định số 64-CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ về việc ban hành bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp.
51. Nghị định 60-CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính Phủ quy định về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị.
52. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

53. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định bề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
54. Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
55. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
56. Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đọ đạc và bản đồ.
57. Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính Phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
58. Nghị định số 102/2024-NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
59. Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
60. Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 04 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội Vụ, Bộ Tài Chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
61. Công văn số 81/1999/KHXX ngày 24 tháng 7 năm 1999 của Tòa án nhân dân tối cao về việc đề nghị Chính phủ giải thích quy định tại Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP.

C. DANH MỤC VĂN BẢN KHÁC

62. Báo cáo số 85/BC-BTNMT ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi luật đất đai (Phục vụ công tác thẩm định của Bộ Tư Pháp)